

1. Ústavní hodnoty

- článek 9(2) Ústavy – „změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná“ – implikované určité základní hodnoty
- **svrchovanost lidu, demokracie, většinový princip a jeho omezení, právní stát, lidská práva, dělba moci, parlamentní systém vlády**
- svrchovanost lidu – daná článkem 2 („lid je zdrojem veškeré státní moci“)
 - vykonává ji skrze státní orgány
 - vždy spíše dynamický a spíše statický orgán
 - moc zákonodárná – PS a Senát
 - moc výkonná – vláda a prezident + státní zastupitelství
 - moc soudní – soustava obecných soudů a ÚS
 - je možné i přímo – v praxi jen EU 2003, obecní referenda
- demokracie
 - všichni občané ČR se rovně podílejí na řízení společnosti prostřednictvím voleb; tento princip reálně platí (za komunistů taky byla papírově demokracie, no a jak to dopadlo)
 - PS – poměrný systém
 - neexistuje volební povinnost
- většinový princip a jeho omezení
 - předpokládá, že politická rozhodnutí budou vždy učiněna proti vůli politické menšiny, rovněž ovšem předpokládá základní konsenzus o ústavním systému a jeho instrumentech, předpokladem je proto domluva na pravidlech hry a jejich důsledné respektování
 - většina nezasahuje do osobitých práv menšiny
 - omezení „síly“ většiny – rozdělení moci, decentralizace
 - možný teoretický opak – konsensuální přístup
- právní stát
 - občané i stát respektují platné zákony
 - pro občana platí: co není zákonem zakázáno, je povoleno
 - pro stát: co není zákonem povoleno, je zakázáno
- lidská práva
 - **nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná**
 - v preambuli vyjádřeno základní hodnotové zakotvení ČR (lidská důstojnost, svoboda, rovnoprávnost, zodpovědnost)
 - ČR jako antropocentrický stát
 - Listina základních práv a svobod jako nedílná součást ústavního pořádku
 - článek 23 Listiny – „občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“
- dělba moci
 - viz výše
- parlamentní systém vlády
 - občané volí přímo Parlament, od něj je odvozena legitimita všech ostatních orgánů státní moci
 - narušen přímou volbou prezidenta
- Ústava sepsána v období rozpadu ČSFR
- rovnou „velká“ ústava, žádná přechodová
- inspirace hlavně z prvorepublikové ústavy (dobová adorace „Masarykovy republiky“)

- vznikly dvě komise
 - parlamentní – principy, politické mantinely – Milan Uhde
 - vládní – text – Václav Klaus
- problém legitimacy Ústavy (přijata ČNR)
- federální orgány v zásadě rozpuštěny
- výjezdní zasedání v karlovarském hotelu Germania, poté v Lánech
- ústava (ústavní pořádek) vs. Ústava (1/1993 Sb.)

2. Listina základních práv a svobod – práva všeobecná lidská, občanská, politická, ekonomická a sociální, kulturní, práva minorit

- hlava první – **obecná ustanovení**
 - lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech, základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
 - stát prost ideologie, náboženství
 - co není zakázáno...
 - bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení
 - povinnosti toliko na základě zákona a v jeho mezích, jen při zachování základních práv a svobod
- oddíl první hlavy druhé – **základní lidská práva a svobody**
 - právo mít práva
 - právo na život
 - už před narozením, zákaz trestu smrti
 - ochrana soukromí, nedotknutelnost obydlí
 - zákaz mučení
 - osobní svoboda, zákaz neodůvodněné vazby či ústavní zdravotnické péče
 - zadrženého do 48 hodin propustit nebo předat soudu, soudce musí do 24 hodin vyslechnout a rozhodnout
 - zatknout obviněného možné jen na písemný příkaz soudce, do 24 hodin nutno předat soudu, ten do 24 hodin rozhodne
 - držení v ústavní péči nutno do 24 hodin oznámit soudu, ten rozhodne do 7 dnů
 - zákaz nucených prací či služeb (mimo např. vězně, vojáky, období živelných katastrof)
 - právo vlastnit majetek
 - listovní tajemství
 - svoboda pohybu a pobytu
 - svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání, vědeckého bádání, umělecké tvorby
- oddíl druhý hlavy druhé – **politická práva**
 - svoboda projevu a právo na informace, zákaz cenzury
 - petiční právo
 - právo shromáždění
 - právo sdružování – myšleny politické strany
 - právo volit (spravovat věci veřejné prostřednictvím voleb)
 - právo postavit se na odpor, ...
- hlava třetí – **práva národnostních a etnických menšin**

- „příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu“
- právo menšin na vzdělání ve vlastním jazyce, užívání jazyka v úředním styku
- hlava čtvrtá – hospodářská, sociální a kulturní práva
 - svobodná volba povolání, právo na práci
 - právo zakládat odbory
 - právo na stávku (omezené – soudci, státní zástupci, příslušníci ozbrojených sil, bezpečnostních sborů)
 - právo na spravedlivou odměnu
 - zvýšená ochrana žen, mladistvých, ZTP
 - právo na zajištění ve stáří
 - právo na ochranu zdraví
 - zvláštní ochrana rodiny a rodičovství, ženy v těhotenství
 - právo na vzdělání (ZŠ a SŠ bezplatně, VŠ bezplatně „podle schopností občana a možností společnosti“)
 - autorská práva
 - právo na příznivé životní prostředí
- hlava pátá – právo na soudní a jinou právní ochranu
 - právo obrátit se na soud, popř. jiný orgán, a domáhat se svého práva
 - právo na náhradu škody
 - právo odepřít výpověď
 - právo na právní pomoc
 - všichni účastníci řízení jsou si rovni
 - právo na veřejný proces bez zbytečných průtahů
 - o trestnosti (obecného) činu rozhoduje jen zákon, o trestnosti daného jednání jen soud
- katalog práv a svobod vytváří „status občana“
- v některých státech i soubor povinností (např. Polsko 1997 – věrnost republice, péče o společné dobro) – konzervativní či socialistické koncepce
 - u nás převládala v době sepsání listiny liberální koncepce, v podstatě jen povinná školní docházka
 - některé povinnosti jsou v zákoně o bezpečnosti ČR
- významné historické texty – 1776 Deklarace nezávislosti USA, 1776 Virginská listina práv, 1789 Deklarace práv člověka a občana, od r. 1791 přijímané ústavní dodatky v USA, 1811 rakouský obecný zákoník občanský
- s Lisabonskou smlouvou přijata Listina základních práv Evropské unie
- dělení práv – individuální (přísluší jednotlivci) a kolektivní (dané skupině, např. národnostní menšině), hmotněprávní (např. právo na život či na majetek) a procesněprávní (právo zadržené osoby na výslech a propuštění/odevzdání soudu)
- negativní vs. pozitivní práva
- lidská práva v dějinách byla přinášena revolucemi, dnes chápána jako univerzální
- duchovní podklad z křesťanství (ofc Stando) – stvořil-li Bůh lidi k obrazu svému, pak jsou si všichni rovni
 - Tomáš Akvinský – Summa teologická
- Grotius – myšlenka nezciitelnosti lidských práv (státem)
- Milton, Hobbes, Edward Cook

- 1679 Habeas Corpus Act, 1689 Bill of Rights (UK)
 - hodnoty – život, svoboda, vlastnictví (anglosaská tradice dává důraz právě i na vlastnictví)
 - snaha stavů omezit krále
- 1949 Grundgesetz – práva chápána jako předstátní, předústavní
- leden 1991 – přijata LZPS
 - jediná změna – 1998 – prodloužení lhůty pro zadržení
- právní normy je nutno vykládat tak, aby byl účinek lidských práv co nejsilnější
- čtyři politické ideje – svoboda, bezpečnost, rovnost, efektivita – často bývají dvě z nich v rozporu
 - otázka kolizí základních práv

3. Parlament ČR

- zřízen Ústavou, hlava druhá
- suverenita lidu – volen přímo – volby jsou tajné, všeobecné, rovné, přímé, svobodné
- asymetricky dvoukomorový
- aktivní volební právo 18, pasivní 21/40
- mandát vzniká zvolením, nelze být členem obou komor
- na první schůzi zákonodárce skládá slib
- mandát je volný, v praxi disciplína v klubech dle důležitosti hlasování – od volného hlasování po přísně stranické
- imunita – na výroky a hlasování absolutní, za přestupky podléhají disciplinární komisi komory, za trestné činy stíhání po souhlasu komory
- v době rozpuštění PS Senát přijímá tzv. zákonná opatření, ta se nesmějí týkat Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy
- zasedání PS svolává prezident nejpozději 30 dnů po volbách
- PS lze rozpustit, pokud neprošel třetí návrh na jmenování premiéra, PS tři měsíce ignorovala návrh zákona spojený s otázkou důvěry, pak cosí s přerušáním zasedání a usnášeníschopností; prezident rozpustí, usnese-li se na tom 120+ poslanců
 - ne tři měsíce před volbami
- k přijetí volebního zákona, zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem
- členové vlády mohou být členy parlamentu, nesmějí však zastávat vyšší parlamentní funkce
- procesní parlamentní právo upřesňují jednací řády komor (činnost, vnitřní organizační struktura)
- komory volí svého předsedy a místopředsedy, zřizují výbory a komise
- PS může zřídit vyšetřovací komisi (Senát ne), navrhne-li to alespoň pětina poslanců
- usnášeníschopnost při přítomnosti jedné třetiny členů
- pro přijetí usnesení zpravidla stačí nadpoloviční většina přítomných, některé výjimky (obránné věci jako vyhlášení války, vyslání ozbrojených sil – nadpoloviční většina všech; ústavní zákony apod.)
- členové se sdružují do poslaneckých/senátorských klubů
 - nejméně 10 poslanců/5 senátorů
 - zákonodárci z jedné strany mohou vytvořit max. jeden klub
 - komora jim zajišťuje zázemí, opoziční kluby mají o 30 procent vyšší příspěvek než vládní

- dle svého jednacího řádu PS vždy zřizuje mandátový a imunitní výbor, organizační výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, volební výbor (volby do mediálních rad), výbor pro evropské záležitosti, kontrolní výbor; dále výbory, na nichž se usnese
- Senát povinně zřizuje organizační výbor, mandátový a imunitní výbor; petiční samostatně nemusí, ale musí určit výbor, jemuž bude příslušet vyřizování petic
- nyní v PS 18, v Senátu 9 výborů
- vedoucí pozice zpravidla na principu poměrného zastoupení, dbá se na to, aby opozice nebyla odsunuta do méně významných výborů
- společně komory přijímají zákony, PS pak ještě kontroluje vládu
 - člen vlády musí do 30 dnů odpovědět na interpelaci, je na základě usnesení povinen se dostavit na schůzi PS; naopak členové vlády mají právo účastnit se jednání obou komor, jejich výborů a komisí
- Senát ustaven až 1996 → image nepotřebnosti

4. Parlamentní volby a volební systém

- PS – poměrný systém, 14 obvodů, d'Hondtova formule
- 18/21 let
- 200 poslanců na 4 roky
- až 4 preferenční hlasy
- uzavírací klauzule 5/10/15/20 procent
- původně – osm krajů, Hagenbachova-Bischoffova kvóta, dvě skrutinia (v prvním skrutiniu se přidělovaly mandáty v jednotlivých krajích, pro druhé pak strany vytvářely kandidátku v libovolném složení z kandidátů, kteří nezískali mandát v prvním skrutiniu)
- 2000 – volební reforma v době „opoziční smlouvy“ ODS a ČSSD – 35 volebních krajů, upravený d'Hondt (dělitel 1,42 místo 1 – ztížení získání prvního mandátu pro malé strany), dva preferenční hlasy
 - 2001 zrušena ÚS na Havlovu stížnost
- po volbách 2006 úvahy o zavedení „volebního bonusu“ pro vítěze (období patu levice a pravice), po pádu druhé Topolánkovy vlády zapomenuto
- Senát – většinový systém, 81 obvodů, jednomandátový s absolutní většinou
- 18/40 let
- 81 senátorů na 6 let, každé dva roky se obměňuje třetina
- dvoukolový systém
 - rovnost hlasů ve druhé kole => los
 - vítězství v prvním kole je výjimečné – mezi lety 1996 a 2014 jen 12x z 391 mandátů
- je možné kandidovat buď za politický subjekt, nebo jako nezávislý
 - nezávislí kandidáti – musejí získat 1000 podpisů a zaplatit kauci 20 000 korun (ta je vrácena, získají-li ve volbách alespoň 6 % hlasů)
- zánik mandátu => nové volby

5. Legislativní proces

- iniciativa – poslanec, skupina poslanců, Senát (de facto i senátor), vláda, krajské zastupitelstvo

- návrh předložen předsedovi PS, ten jej postoupí organizačnímu výboru, pokud návrh nepředložila vláda, pošle se jí k vyjádření stanoviska (lhůta 30 dnů)
- první čtení – obecná rozprava → PS zamítne/vrátí k dopracování/postoupí výboru
- výbor projednává do 60 dnů
- druhé čtení – debatu otevírají navrhovatel zákona a zpravodaj výboru
 - obecná rozprava, po ní podrobná rozprava, v ní se předkládají pozměňovací návrhy, popř. návrh na zamítnutí (hlasuje se ve 3. čtení) či vrácení k novému projednání
- třetí čtení – nejdříve 72 hodin po doručení pozměňovacích návrhů poslancům; lhůta může být na návrh navrhovatele a se souhlasem Sněmovny zkrácena, a to minimálně na 48 hodin
 - v rozpravě jen návrhy na opravy technických chyb, popř. na opakování druhého čtení
 - zpravodaj a navrhovatel vyjádří stanovisko k návrhu
 - hlasuje se nejprve o pozměňovacích návrzích, pak o zákonu jako celku
- → Senát
 - schválí/vyjádří vůli nezabývat se/uplyne lhůta 30 dnů → prezident
 - zamítne nebo přidá pozměňovací zákony → PS
 - 101 přehlasovává, pozměňovací přijímá prostá většina, popř. 101 hlasuje pro původní návrh zákona
 - zamítnutí návrhu ústavního zákona PS nemůže přehlasovat
- prezident může do 15 dnů uplatnit suspenzivní veto (ne u návrhů ústavních zákonů), pak přehlasovává 101
- zákon vyhlášen
- pokud to předkladatel navrhne a odůvodní, může být po souhlasu PS zákon schválen v jediném čtení; přípustné jsou pak jen pozměňovací návrhy výlučně legislativnětechnické povahy; pokud s návrhem nesouhlasí min. 50 poslanců nebo 2 poslanecké kluby, návrh se projedná standardně
- předseda PS/Senátu může na návrh vlády vyhlásit stav legislativní nouze – jsou-li zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu – taktéž zvláštní pravidla přijímání – bez prvního čtení, okamžitě výboru, ten má lhůtu na podání stanoviska, třetí čtení se může konat okamžitě po druhém, v tom je možné zkrátit řečnickou dobu na 5 minut
- schvalování zákona o státním rozpočtu – návrh podává jen vláda, projednává jej jen PS
 - není-li návrh rozpočtu schválen před prvním dnem rozpočtového roku, může vláda hospodařit dle tzv. „rozpočtového provizoria“

6. Prezident

- do r. 2013 nepřímo na společné schůzi obou komor, kandidáta navrhovalo min. 10 poslanců nebo min. 10 senátorů
 - až tříkolová volba
 - první kolo – nutno získat nadpoloviční většinu všech v každé komoře
 - druhé kolo – nadpoloviční většina přítomných v dané komoře
 - třetí kolo – nadpoloviční většina přítomných v obou komorách dohromady
- od roku 2013 přímá volba většinovým systémem
- pasivní volební právo od 40 let
- pětileté volební období, stejná osoba může být zvolena nanejvýš dvakrát za sebou
- dvoukolový systém, rovnost hlasů ve druhém kole => nové volby
- kandidáta navrhuje:

- nejméně 20 poslanců
- nejméně 10 senátorů
- každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany ČR oprávněnými volit prezidenta republiky

- prezident je hlava státu, není z výkonu své funkce odpovědný
- maximálně dvakrát po sobě
- prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor
- absolutní pravomoci:
 - jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi
 - svolává zasedání Poslanecké sněmovny
 - rozpouští Poslaneckou sněmovnu
 - pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády
 - jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy (ovšem pozor – se souhlasem Senátu)
 - jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu
 - uděluje milosti, zhlazuje odsouzení
 - právo veta (suspensivní)
 - podepisuje zákony
 - jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (na návrh PS)
 - jmenuje členy Bankovní rady České národní banky
- kontrastní pravomoci:
 - sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy
 - je vrchním velitelem ozbrojených sil
 - přijímá vedoucí zastupitelských misí
 - pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí
 - vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu
 - jmenuje a povyšuje generály
 - propůjčuje a uděluje státní vyznamenání
 - jmenuje soudce
 - uděluje amnestie a abolice
 - dále např. jmenování profesorů, rektorů (není v Ústavě)
- velmi těžké prezidenta zbavit mandátu
 - rozhoduje Ústavní soud, od r. 2013 ústavní žalobu podává Senát se souhlasem Poslanecké sněmovny (3/5 přítomných senátorů, 3/5 všech poslanců, tj. ústavní většina)
 - velezrada nebo hrubé porušení ústavy nebo jiné součást ústavního pořádku
 - velezrada definována jako jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu
 - trest – ztráta úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt

7. Vláda

- nejvyšší orgán výkonné moci, složen z předsedy, místopředsedů vlády a ministrů

- předsedu vlády a jednotlivé ministry na návrh premiéra jmenuje prezident
 - první dva „pokusy“ – prezident, třetí pokus – předseda PS
 - logika – kdyby neuspěl třetí pokus, budou nové volby, tak ať aspoň vládne do té doby premiér s legitimitou předsedy PS, kterého do jeho funkce zvolila většina PS
 - do 30 dnů od jmenování vláda předstupuje před PS a žádá o důvěru
 - zpravidla přikládá i programové prohlášení
 - nadpoloviční většina přítomných poslanců
- k úkolům vlády patří koordinovat činnost jednotlivých ministerstev a dalších ústředních orgánů a zajišťovat jejich spolupráci, dále vláda rozhoduje o základních otázkách vnitřní politiky, především podává návrh zákona o státním rozpočtu a o státním závěrečném účtu, v zahraniční politice účast na sjednávání a schvalování mezinárodních smluv a organizaci vnější bezpečnosti a obrany státu, v rámci legislativního procesu je vláda nejčastějším navrhovatelem zákonů
- vláda je odpovědná PS
- vláda rozhoduje ve sboru, není to jakýsi konzultační orgán premiéra – ten jen jako „první mezi rovnými“; k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina všech členů
- prezident jmenuje členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů – dva oddělené akty – může být jmenován členem, ale nepověřen řízením konkrétního ministerstva – ministři bez portfeje, člen vlády může řídit i jiný úřad než ministerstvo
- žádost o vyslovení důvěry může vláda vyslovit kdykoli během volebního období – dělá tak např. když se výrazně změní její složení, vymění se koaliční partner
- vyslovení nedůvěry – na návrh min. 50 poslanců, je potřeba 101+ poslanců
 - v ČR neexistuje institut konstruktivního vyslovení nedůvěry
- premiér podává demisi do rukou prezidenta, členové vlády prostřednictvím premiéra do rukou prezidenta
- demise vlády jako celku – vždy po zamítnutí důvěry, vyslovení nedůvěry, po ustavující schůzi nové PS
 - pokud vláda demisi nepodá, odvolá ji prezident
- v okamžiku odvolání vlády prezident vládu pověřuje výkonem funkce do doby jmenování vlády nové
- problém „dvojí vlády“ – pověřena ne do jmenování nového premiéra, ale do nové vlády
- za dobu platnosti Ústavy 15 vlád – necelé dva roky na jednu vládu – nestabilita
- 14 ministerstev, ta stojí významem na roveň ostatním 19 ústředním orgánům státní správy
 - v čele ministerstva člen vlády, v čele jiných ústředních orgánů ne
 - MMR, MŽP, MPSV, MV, MZV, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZ, Ministerstvo spravedlnosti, MF, MŠMT, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury

8. Orgány státní správy – ústřední i regionální

- ústřední orgány státní správy – složka státní moci, která vykonává svou působnost na věcně vymezené oblasti ve společnosti
 - zpravidla jí není nadřízen žádný jiný orgán vyjma vlády, ústřední orgány státní správy vznikají tzv. kompetenčním zákonem
 - 14 ministerstev, 19 dalších ústředních orgánů státní správy

- MMR, MŽP, MPSV, MV, MZV, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZ, Ministerstvo spravedlnosti, MF, MŠMT, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury
- na vládě závislé ústřední orgány:
 - Úřad vlády – zajišťuje fungování premiéra, vlády, nemá svou „odbornou“ oblast působnosti
 - Český báňský úřad – doly, lomy, výbušniny
 - Český statistický úřad
 - Český úřad zeměměřický a katastrální – vedení katastru, vymezování pozemků
 - Národní bezpečnostní úřad – političtější než ostatní z těchto úřadů – na jeho agendě se odráží to, jaké je politické vedení státu
 - Správa státních hmotných rezerv
 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 - Úřad průmyslového vlastnictví
 - Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 - Úřad pro zahraniční styky a informace – rozvědka
 - Bezpečnostní informační služba – kontrarozvědka
 - Český telekomunikační úřad
 - Energetický regulační úřad
 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 - Národní sportovní agentura
- na vládě nezávislé ústřední orgány: RRTV, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
- ostatní orgány státní správy
 - podřízené ministerstvům
 - např. Vězeňská služba, Česká správa sociálního zabezpečení, Česká plemenářská inspekce, ČHMÚ...
- přenesený výkon státní správy – vykonávají krajské či obecní úřady – tj. ne ve své vlastní působnosti, jen vykonávají správu státu „místo něj“
 - finanční úřady, stavební úřady, katastrální úřady, Úřady práce...

9. Státní zastupitelství, veřejný ochránce práv

- státní zastupitelství provádí veřejnou žalobu v trestním řízení, provádí dozor nad vyšetřováním trestných činů orgány policie; mimo to některé omezené kompetence mimo rámec trestního řízení (např. ve věcech určování rodičovství)
- soustava státních úřadů, v jejichž gesci je zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství
- těžiště působnosti státního zastupitelství spočívá v jeho pravomoci podávat veřejné žaloby v trestním řízení, kromě toho dohlíží na dodržování zákonných předpisů v průběhu trestního řízení či výkonu trestu jakož i na dodržování lidských práv obžalovaných, resp. odsouzených
- někdy považováno za součást soudní moci, nicméně dle Ústavy i judikátů Ústavního soudu spadá pod exekutivu
- soustava státních zastupitelství:
 - Nejvyšší státní zastupitelství (sídli v Brně)
 - dvě vrchní státní zastupitelství (v Praze a Olomouci)

- osm krajských státních zastupitelství
- 86 okresních státních zastupitelství (76 okresních státních zastupitelství v okresech + 10 obvodních státních zastupitelství v Praze)
- nejvyšší státní zástupce je jmenován vládou na návrh ministerstva spravedlnosti, ostatní státní zástupci jsou jmenováni ministerstvem spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce
- 1999 – schválen zákon o veřejném ochránci práv, únor 2000 nabývá účinnosti
- nezávislá a nestranná osoba volená parlamentem, která na základě stížností nebo z vlastní iniciativy prověřuje (ne)činnost veřejné správy
- cíl – přispívat k ochraně občanů před jednáním státních a samosprávných institucí v situacích, kdy je toto jejich jednání v rozporu s právem, neodpovídá demokratickým zásadám, popř. jsou-li nečinné
- neformální působení, jeho doporučení jsou nezávazná
- čtvrtletně informuje PS o své činnosti, té předkládá i souhrnnou zprávu o své činnosti za uplynulý rok, tu předkládá i Senátu, prezidentovi, vládě, dalším centrálním úřadům
- Motejl, Varvařovský, Šabatová, Křeček

10. Ústavní soud

- sice se jmenuje „soud“, ale jako klasický soud rozhoduje jen o žalobě na prezidenta republiky; jinak je „soudním orgánem ochrany ústavnosti“
 - v čs. systému se objevil r. 1921 dle Ústavní listiny; fungoval jen 10 let, poté personálně neobsazen
 - předpokládala ho socialistická ústava, ale vznikl až po r. 1990
- nyní – podle německého vzoru ÚS
 - poučení z výmarské zkušenosti; nutnost přítomnosti korektivu rozhodnutí lidu – někdo musí zastavit i přímo volené orgány, pokud likvidují ústavnost, demokracii
- 15 soudců jmenovaných na 10 let – nepočítá se s tím, že by stejný prezident jmenoval stejného soudce podruhé – aby soudce nebyl vázán tím, že se chtěl prezidentovi „zavděčit“, aby jej jmenoval podruhé
 - se souhlasem Senátu – ten funguje v určitém složení vždy jen necelé dva roky – soudce neví, komu by se měl „zalíbit“
 - dvě alternativy – americký systém (prezident jmenuje na doživotí), nebo že by bylo možné být jmenován jen na jedno období
- bezúhonní, volitelní do Senátu, mít vystudovaná práva, minimálně 10 let vykonávat právnické povolání
- o politicky zvlášť důležitých záležitostech (např. ústavní žaloba proti prezidentovi, přezkum ústavnosti zákonů, soulad mezinárodní smlouvy s ústavou) rozhoduje soud v plénu, jinak tříčlenné senáty
- sídlo ÚS v Brně – geografické oddělení od centra politické moci
- v čele ÚS stojí předseda a dva místopředsedové
- poměrně rozsáhlé pravomoci – klíčovou kompetencí je pravomoc na návrh oprávněného subjektu rušit zákony pro jejich protiústavnost a podzákonné předpisy pro jejich protiústavnost a protizákonnost, děje se tak na základě principu tzv. následné kontroly ústavnosti, kdy ÚS posuzuje již platný a většinou i účinný právní předpis, kritériem ústavnosti jsou pro ÚS Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony a mezinárodní smlouvy

- ÚS může přezkoumat i mezinárodní smlouvy, a to dokonce ještě před jejich ratifikací tzv. předběžnou kontrolou ústavnosti
- možnost podat návrh na zrušení zákona má prezident republiky, skupina nejméně 41 poslanců nebo 17 senátorů a jednotlivý Senát ÚS
- ÚS – „negativní zákonodárce“
- Kesslerův ÚS – z bývalých politických vězňů, ze soudců, kteří byli za minulého režimu např. perzekuováni či nemohli soudit tam, kde by chtěli
 - často věci narovnávající staré nespravedlnosti
 - potvrzena oprávněnost restitucí, potvrzen zákon o protiprávnosti komunistického režimu, potvrzeny lustrace...
 - zrušení volební reformy v r. 2001
- 1. Rychetského ÚS
 - zrušení předčasných voleb v r. 2009
- 2. Rychetského ÚS – žádná vysoce závažná rozhodnutí

11. Hierarchie soudů, kompetence

- soustava obecných soudů
 - úkol – zákonem stanoveným způsobem poskytují ochranu právu
 - čtyřúrovňová – okresní (86; v Praze obvodní soudy, v Brně Městský soud), krajské (8; v Praze Městský pro Prahu a Krajský pro Středočeský kraj), vrchní (2 – Praha a Olomouc), Nejvyšší soud
- soudci jsou jmenováni doživotně prezidentem republiky na návrh vlády, musejí mít min. 30 let, musí složit odbornou justiční zkoušku
 - doživotnost soudců – i když soudce např. nepracuje, neférově soudí; poslanci tvořící Ústavu toto ustanovení často zpětně zmiňovali jako velkou chybu
 - do 70 let věku
- okresní úroveň – prvoinstanční pro většinou občanskoprávních věcí (zejm. jednodušších – rozvody, napadnutí závěti, spor na ochranu osobnosti apod.), jednodušší trestní věci (krádeže, ublížení na zdraví), některé záležitosti obchodního práva
- krajská úroveň – odvolací úroveň pro okresní soudy; prvoinstanční pro některé specializované věci občanského práva (spor o autorská práva), závažné trestné činy (vražda, rozsáhlá majetková kriminalita, věci poškozující republiku)
- vrchní úroveň – odvolací instance pro krajské soudy; prvoinstanční k některým věcem správního práva
- Nejvyšší soud – dovolací instance, sjednocování judikatury nižších soudů (aby byly všude stejné tresty)
- správní soudnictví – NSS a správní úseky krajských soudů
 - často vstupují na politické pole v otázce rozpouštění stran, korektnosti voleb, referend
 - 2010 – NSS rozpustil Dělnickou stranu – precedens

12. Nejvyšší kontrolní úřad

- dohlíží na to, že veřejnoprávní korporace řádně hospodaří se svým majetkem
- Rakousko – Nejvyšší účetní dvůr; ČR – Nejvyšší účetní kontrolní úřad; komunismus – ministerstvo státní kontroly

- 1969–1970 – NKÚ ČSR
- po revoluci – opět ministerstva státní kontroly (federální a republiková), v ČR i NKÚ ČR
- už v Ústavě má NKÚ samostatnou hlavu – naznačena nezávislost na třech mocích
 - nelze jej chápat jako ústřední orgán státní správy – nepodléhá vládě
 - Poslanecká sněmovna nemůže NKÚ zadávat žádné úkoly
 - činnost NKÚ nemůže kontrolovat ombudsman
- dle Ústavy NKÚ „vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu“
 - kontroluje, že je majetek používán účelně, hospodárně, k výkonu stanovených činností (bud veřejně prospěšných, nebo pro účely podnikání)
 - kontroluje proces jak tvorby, tak použití prostředků státního rozpočtu
 - působnost NKÚ nezahrnuje kontrolu hospodaření jiných veřejnoprávních korporací než státu – např. obcí či krajů –, nezahrnuje hospodaření soukromých osob
- prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny
 - devítileté funkční období
 - jmenování bez kontrasignace, odvolání s kontrasignací (na návrh PS)
 - odvolání jen pokud svou práci více než šest měsíců nevykonává nebo na základě pravomocného rozhodnutí Kárné komory NKÚ o vážném prohřešku
- na návrh prezidenta NKÚ volí PS 15 členů NKÚ na neurčito (zánik dosažením 65 let věku nebo např. odsouzením za úmyslný trestný čin)
- členové NKÚ smějí být v politických stranách, ale nesmí mít funkce
- Kárná komora NKÚ – předseda (prezident/viceprezident NKÚ) a dva soudci NS
- NKÚ má v rozpočtu samostatnou kapitolu
- hospodaření NKÚ kontroluje kontrolní výbor PS
- složitá organizační struktura – jménem NKÚ jedná několik právně rovnocenných orgánů
 - prezident NKÚ – řídí, zastupuje navenek, předsedá Kolegiu a Kárné komoře
 - viceprezident jej zastupuje
 - členové NKÚ – jmenování (viz výše)
 - kontroloři – pracovníci NKÚ
 - dva soudci NS jmenování členy Kárné komory NKÚ
- orgány dle zákona o NKÚ:
 - prezident
 - viceprezident
 - Kolegium NKÚ – prezident, viceprezident, všichni členové NKÚ – plán kontrolní činnosti, výroční zprávy
 - Senáty NKÚ – zřízeny Kolegiem, skládají se ze tří a více členů
 - v některých případech jednotliví členové
 - Kárná komora NKÚ
- kontrolu vykonávají členové a kontroloři NKÚ, zjišťuje se jí „skutečný stav věci“
- posuzují se hlediska formální (soulad s předpisy) i materiální (účelnost, hospodárnost)
- kolegium NKÚ schvaluje plán kontrolní činnosti, do něj mohou podávat podněty i PS, Senát, jejich orgány, vláda
- výsledek – kontrolní závěr – schvaluje příslušný senát NKÚ, popř. Kolegium
- NKÚ aktivně nezajišťuje nápravu věci

13. Česká národní banka

- vznik ČNB – rozdělením Státní banky československé
- hlavním úkolem **péče o cenovou stabilitu** – tzn. udržet v české ekonomice nízkoinflační prostředí
- text Ústavy Bance nedává výslovně „nezávislost“, pouze stanovuje, že „do její činnosti lze zasahovat jedině zákonem“ (ne tedy podzákonnými předpisy)
- zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance – dle něj má trojí postavení: **jako ústřední banka státu, jako správní úřad, jako podnikatel v oblasti bankovníctví**
- ČNB jako ústřední banka – **jako jediná má právo emise bankovek a mincí, je vrcholným orgánem měnové politiky, vystupuje jako „banka bank“ – prostřednictvím různých nástrojů reguluje činnost obchodních bank, je pověřena výkonem bankovního dozoru, spravuje devizové rezervy, zastupuje stát v mezinárodních bankovních institucích**
- může vydávat vyhlášky, ty se zveřejňují ve Sbírce zákonů (týkají se např. náležitostí bankovek a mincí, ukončení jejich platnosti); úřední sdělení ČNB se uveřejňují ve Věstníku ČNB
- **nejvyšší řídicí orgán – Bankovní rada ČNB**
 - **určuje měnovou politiku, nástroje pro její uskutečňování**, rozhoduje o zásadních opatřeních této politiky a dohledu nad finančním trhem (+ totéž pro makroobezřetní politiku)
 - stanovuje zásady činnosti a obchodů ČNB, schvaluje rozpočet ČNB, organizační uspořádání ČNB, druhy, výši a použití fondů ČNB, vykonává práva a povinnosti plynoucí z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům ČNB, rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím ČNB v první stupni...
 - **sedmičlenná – guvernér, dva viceguvernéři, čtyři další členové** (pozn.: na ESF jim říkají „Sněhurka a sedm trpaslíků“; ptáte se, kdo je Sněhurka, když je členů bankovní rady sedm i s guvernérem? no přemýšlejte...), všichni jmenovaní prezidentem
 - **občan ČR, svéprávný, VŠ vzdělání, bezúhonný, je v měnových záležitostech a v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností**
 - **na dobu šesti let, max. dvakrát**
 - neslučitelnost s funkcí zákonodárce, člena vlády, člena řídicích, dozorčích a kontrolních orgánech bank a podnikatelských subjektů, nesmějí vykonávat jinou výdělečnou činnost (mimo vědecké, umělecké, publicistické apod. a správy vlastního majetku); dále neslučitelnost s jakoukoli funkcí, která by vedla ke střetu zájmů
 - usnesení se přijímají prostou většinou, usnášeníschopnost za přítomnosti guvernéra (nebo pověřeného viceguvernéra) a alespoň tří dalších členů; v případě rovnosti hlasů dle hlasu předsedajícího
- **ČNB jako správní orgán – vykonává dohled nad bankami, spořitelny, úvěrními družstvy, platebními institucemi, obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, investičními společnostmi a fondy, pojišťovnami, penzijními fondy, zpracovateli bankovek a mincí atd. atd.**
- **ČNB jako podnikatel v oblasti bankovníctví – zejm. vede účty bank a přijímá jejich vklady, může od nich nakupovat/prodávát jim za zákonných podmínek směny, státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou, může jim poskytovat úvěr; vede státní účty, vydává do prodeje státní dluhopisy, k usměrnění peněžního trhu může obchodovat s cennými papíry...**
- **nejednoznačný text Ústavy – prezident jmenuje členy Bankovní rady, ale není jasné, jestli i vybírá konkrétně ty, kteří se stanou guvernérem a viceguvernéry** (analogicky k NKÚ), popřípadě pokud tuto pravomoc má, tak zda není kontrasignační – na konci roku 2000 o toto spor, nakonec rozhodl v r. 2001 **ÚS – prezident jmenuje přímo i guvernéra a viceguvernéry**

- min. dvakrát ročně ČNB (resp. guvernér) podává PS k projednání zprávu o měnovém vývoji

14. Profesní samospráva

- samospráva se podílí na výkonu tzv. zbývajících veřejné moci
 - všichni jsme subjekty veřejné moci, většinu jí vykonává stát, ale ten rozhodl, že její část nebude vykonávat přímo a předá ji samosprávám
 - samospráva musí být v souladu se státní mocí
- samosprávu vykonávají veřejnoprávní korporace – územní, zájmové
 - územní – v ČR kraje, obce
 - teoreticky mohou být i např. země, okresy
 - Bavorsko – až pět úrovní samosprávy s různou mírou kompetencí
 - zájmové – různé profesní komory, svazky, grémia...
 - např. Česká advokátní komora – seskupení advokátů s licenci, všichni mají povinné členství – rozhodují o výkonu svého povolání, rozhodují podobu zkoušek, kdo se může stát advokátem apod.
 - vysoké školy, lékaři, veterináři, autorizovaní inženýři...
- jaké znaky musí samospráva mít? – čtyři prvky:
 - musí být definováno území nebo činnost, vůči nimž působí
 - musí být definovány osoby, které jsou samosprávě podřazené
 - samospráva musí existovat jako samostatná právnická osoba veřejného práva se soustavou samosprávných orgánů
 - musí mít vlastní hospodaření a rozpočet
- výkon „svobodných povolání“
- odborné kompetence, etická kontrola výkonu povolání
- 11 organizací – ČAK, ČLK, zubaři, lékárníci, veterináři, daňoví poradci, notáři, patentoví zástupci, exekutoři, architekti, autorizovaní inženýři a technici
- v podstatě i vysokoškolská samospráva – nastavují pravidla státní závěrečné zkoušky, volí své orgány

15. Krajská samospráva – kraje, orgány a jejich pravomoci

- samospráva se podílí na výkonu tzv. zbývajících veřejné moci
 - všichni jsme subjekty veřejné moci, většinu jí vykonává stát, ale ten rozhodl, že její část nebude vykonávat přímo a předá ji samosprávám
 - samospráva musí být v souladu se státní mocí
- samosprávu vykonávají veřejnoprávní korporace – územní, zájmové
 - územní – v ČR kraje, obce
 - teoreticky mohou být i např. země, okresy
 - Bavorsko – až pět úrovní samosprávy s různou mírou kompetencí
 - zájmové – různé profesní komory, svazky, grémia...
 - např. Česká advokátní komora – seskupení advokátů s licenci, všichni mají povinné členství – rozhodují o výkonu svého povolání, rozhodují podobu zkoušek, kdo se může stát advokátem apod.
 - vysoké školy, lékaři, veterináři, autorizovaní inženýři...

- jaké znaky musí samospráva mít? – čtyři prvky:
 - musí být definováno území nebo činnost, vůči nimž působí
 - musí být definovány osoby, které jsou samosprávě podřazené
 - samospráva musí existovat jako samostatná právnická osoba veřejného práva se soustavou samosprávných orgánů
 - musí mít vlastní hospodaření a rozpočet
- v době tvoření ústavy nebylo jasné, jak bude vypadat střední úroveň samosprávy – bude něco mezi státem a obcemi, nebo ne?
 - jednoúrovňová samospráva většinou jen v malých zemích
 - kompromis – řečeno, že vyššími samosprávnými celky jsou země nebo kraje, nedořešeno až do r. 1997, poté země z Ústavy vyškrtnuty
- stát dal krajům vesměs technické kompetence – silniční síť (ovšem jen II. a III. třída – ne dálnice a I. třída), veřejné zdravotnictví v kraji (tj. vesměs krajské nemocnice – v Brně například žádná), zřizování středních škol (to reálně znamená, že kraje platí jejich provoz, ale nerozhodují např. o platech, protože existuje jednotná platová tabulka; začaly vznikat jakési krajské soustavy vzdělávání slučováním a rušením apod. – nedává smysl – neexistuje krajský trh práce, lidé dojíždějí a hranice krajů ignorují; paralyzována i státní úroveň – stát nemůže rozhodovat o školské politice), veřejná doprava
 - → nemožnost odlišit se v kampani → politici mluví o věcích, na které nemají vliv (obchvaty, dálnice)
- struktura krajských orgánů totožná s obecní
 - voleno a v ústavě zakotveno jen zastupitelstvo, ostatní orgány z něj odvozeny
 - Rada kraje, Krajský úřad
- dvě působnosti – samostatná a přenesená
 - samostatná – zastupitelstvo a rada, vykonává krajský úřad
 - přenesená – vykonává krajský úřad, volené orgány nezasahují
- hejtman jen jako první mezi rovnými, statutárním orgánem je rada
- ředitele krajského úřadu jmenuje hejtman se souhlasem ministra vnitra

16. Krajské volby a volební systém

- systém poměrného zastoupení
- 18/18 let
- počet zastupitelů je určen podle počtu obyvatel kraje
 - 45 členů do 600 000 obyvatel, 55 členů pro 600 000 - 900 000 obyvatel a 65 členů nad 900 000 obyvatel
 - Zlínský kraj – 45 členů
- čtyřleté volební období
- pětiprocentní uzavírací koalice bez rozdílů, zda jde o stranu či o koalici
- upravený d'Hondt (první dělitel 1,42) – vzhledem k tomu, že ve vztahu k počtu rozdělovaných mandátů jde o poměrné velké obvody, nepůsobí efekt eliminace malých stran
- až čtyři preferenční hlasy, min. 10 %
- kandidují pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli nezávislí
 - obchází se kandidaturou „nezávislých stran“
- volební účast 30–40 %

- zastupitelstvům zatím vždy dominují celostátní politické strany – 2004 ODS a 2008 ČSSD jako vítězné strany získaly přes 40 % mandátů
 - 2000, 2012 a 2016 vyrovnanější volby (např. 2016 vítězné ANO jen cca 25 % mandátů)
- časté úspěchy regionálních uskupení, přesto menšina mandátů (2016 – 12 %)
- odpovídají teorii voleb druhého řádu – nízká účast, protestní hlasování proti vládě, témata z celostátní úrovně, více šancí malým a novým stranám...

17. Obecní samospráva – obce, orgány a jejich pravomoci

- samospráva se podílí na výkonu tzv. zbývajících veřejných moci
 - všichni jsme subjekty veřejné moci, většinu jí vykonává stát, ale ten rozhodl, že její část nebude vykonávat přímo a předá ji samosprávám
 - samospráva musí být v souladu se státní mocí
- samosprávu vykonávají veřejnoprávní korporace – územní, zájmové
 - územní – v ČR kraje, obce
 - teoreticky mohou být i např. země, okresy
 - Bavorsko – až pět úrovní samosprávy s různou mírou kompetencí
 - zájmové – různé profesní komory, svazky, grémia...
 - např. Česká advokátní komora – seskupení advokátů s licenci, všichni mají povinné členství – rozhodují o výkonu svého povolání, rozhodují podobu zkoušek, kdo se může stát advokátem apod.
 - vysoké školy, lékaři, veterináři, autorizovaní inženýři...
- jaké znaky musí samospráva mít? – čtyři prvky:
 - musí být definováno území nebo činnost, vůči nimž působí
 - musí být definovány osoby, které jsou samosprávě podřazené
 - samospráva musí existovat jako samostatná právnická osoba veřejného práva se soustavou samosprávných orgánů
 - musí mít vlastní hospodaření a rozpočet
- orgány obcí – zastupitelstvo, rada (pokud 15+ zastupitelů), obecní úřad
 - voleno a v ústavě zakotveno jen zastupitelstvo, ostatní orgány z něj odvozeny
- dvě působnosti – samostatná a přenesená
 - samostatná – zastupitelstvo a rada, vykonává obecní úřad
 - přenesená – vykonává obecní úřad, volené orgány nezasahují
- starosta/primátor jen jako první mezi rovnými, statutárním orgánem je rada
- ČR – velmi roztržitá lokální samospráva – 6 258 obcí, statutární města se pak ještě dělí dále
 - průměrně 1 660 obyvatel na 1 obec – nejnižší v Evropě
 - dříve cca 11 700 (slučování po válce)
 - podobně jako my Slovensko a Francie, druhým extrémem např. Anglie, Dánsko, některé země Německa, Švédsko
- nová obec musí mít alespoň 1000 obyvatel – více než 3/4 stávajících obcí by podle nynějšího zákona vůbec nemohly vzniknout
- statutární města se mohou (ale nemusí) členit na nižší samostatné jednotky (městské části/městské obvody) – pokud se člení, vztahy mezi centrem a částmi upravuje statut města
 - z cca 30 se člení jen 8

- funkční minimum obcí – odpovědnost za sběr a odvoz odpadu, péče o rekreaci, umění, tělovýchovu a rekreační sport, dětská hřiště, údržba místních komunikací, zajištění osobních sociálních služeb jako péče o starší občany a děti, částečně pak školství a zdravotnictví (to se již v mnoha státech liší a závisí na míře decentralizace)
- funkce obcí – politické, ekonomické, sociální, ekologické, bezpečnostní, infrastrukturní, prognostické
- příjmy obcí – daňové (největší položka), nedaňové (např. příjmy z vlastního podnikání obce, uživatelských poplatků, z pokut, darů apod.), kapitálové, dotace (krajské, státní, z fondů EU)
- změna území – na základě rozhodnutí zastupitelstev daných obcí
 - odtržení – referendum, musí potvrdit absolutní většina obyvatel dané části
 - sloučení jen k 1. 1., zanikají jím orgány všech dotčených obcí

18. Komunální volby a volební systém

- počet zastupitelů je určen podle počtu obyvatel obce (5–55), vždy lichý
 - Kroměříž – 27 členů
 - výjimka – hlavní město Praha – 65 zastupitelů (počet jako u zastupitelstva kraje)
- volební právo 18/18 let, podmíněno trvalým bydlištěm na území obce
- charakteristika volebního systému: listinný poměrný s volnými kandidátními listinami umožňující panašování, bez možnosti kumulování
 - d'Hondtův dělitel, 5% klauzule
 - změna pořadí na listině <– alespoň o 10 % hlasů víc, než je průměr vlastní kandidátní listiny
- území obce lze rozdělit do více volebních obvodů, v praxi se to děje jen vzácně (2014 – jen 3 obce)
- mohou kandidovat i nezávislí, musí však předložit podpisy o počtu 7 % obyvatel dané obce
 - reakce – vznik řady (více než deset) celostátních subjektů s „nezávislou identitou“, které poskytují „servis“ lokálním nezávislým – Sdružení nezávislých, Nezávislí, Nezávislá volba, Nestraníci...
- problematické působení systému na voliče – vypadá, jako že volič dává hlas přímo kandidátovi, ale hlasy se přičítají v první řadě stranám, pak až řeší rozdělení mandátů uvnitř strany – volič může svou volbou nevědomky pomoci ke zvolení někomu, koho vůbec nevolil
- po revoluci nejprve zvolen poměrný volební systém volných kandidátních listin
- 1994 – modifikace na poměrný systém s částečně vázanými kandidátkami zvýhodňující malé strany
- 2001 – přidána 5% uzavírací klauzule, změněna volební formule Saint Laguë na d'Hondt – v malých zastupitelstvech zvýhodnění velkých stran na úkor malých (předtím naopak) – největším zastáncem změny ODS

1. Stranický systém po roce 1989, etapy vývoje

- vývoj českého stranického systému – možno identifikovat několik etap
 - první – od listopadu 1989 do voleb v červnu 1990 – období renesance stranického pluralismu – obnovování stran, vytváření základů systému

- červen 1990–březen 1991 – první vlna strukturování stranického systému – zejm. vývoj v OF, vývoj na pravici
 - jaro 1991–volby 1996 – druhá vlna strukturování stranického systému – strukturování levice, postupná dominance ČSSD na ní
 - volby 1996–volby 2010/volby 2013 – bipolární stranická soutěž (ODS a ČSSD, na ně navázané menší strany)
 - volby 2010/2013–dodnes – období nové struktury, noví aktéři (ANO a další – neukotvená identita), zatím neustavený, důležitější než socioekonomický střet se stávají štěpení staří/noví, korupční/protikorupční apod.
- zhroucení komunismu – absence institucionalizované opozice – chyběly jasně vymezené, ideově zaměřené politické síly s formulovaným programem
 - pád komunismu → diskontinuita ve stranickém systému
 - systém se začal formovat ve společnosti, které dvacet let chyběla zkušenost s politickou participací, aktivismem → rozdíly v hodnocení toho, jak má vlastně politická reprezentace fungovat, zda jsou politické strany adekvátním nástrojem v mechanismu zprostředkovávání politické vůle občanů
 - první politické strany vznikají už na sklonku r. 1989, leden 1990 – zákon o politických stranách – formální rámec
 - hlavní aktér porevolučního období – Občanské fórum (v českých zemích; Verejnost proti násiliu na Slovensku)
 - veřejnost rozštěpena na dvě části
 - první – vznik standardního stranického systému nezbytnou a logickou součástí funkční demokracie, předchozí režim to znemožňoval, stranictví umožňuje jasnou profilaci společenských zájmů, osa levice-pravice
 - druhá – nahlížení na stranictví normativní optikou zkušenosti s nedemokratickým režimem; stranictví pro ně zdiskreditováno jako nástroj politické participace, záporné konotace pro termín „strana“, stranictví chápáno jako prostředek prosazování úzce vymezených zájmů specifické „elity“, které nijak neodpovídají potřebám běžného občana
 - hlubší kořeny – prvorepublikový kartelový systém rozdělení politické moci apod.
 - „nepolitická politika“ – provázanost se specifickým viděním morálky a etiky, které jsou chápány jako protiklad politiky a ideologie
 - nestranictví či nadstranictví
 - všichni aktéři se museli rychle formovat, vytvářet vnitrostranické struktury a mechanismy, definovat svůj elektorát, programově se vymezit...
 - vznik různých politických proudů, některé se snažily navázat na prvorepublikové tradice
 - OF specifické – mnoho aktérů, kteří chtěli provést politickou a ekonomickou transformaci, ale nikdy nechtělo být tradiční politickou stranou (hierarchická struktura, exkluzivní členství)
 - „tradiční“ subjekty – KSČ, ČSS, ČSL, ČSSD – různé výsledky
 - KSČ(M) si udržela relevantní pozici přes svou netransformovanost, ČSS ve volbách propadla a už se nikdy nestala relevantním aktérem, ČSL uspěla, protože se odstříhla od své minulosti v NF, ČSSD nejdříve propadla, ale pak se jí podařilo etablovat se
 - jasná ideová profilace tradičních stran; poslední subjekt, který se zařadil mezi relevantní aktéry, se opíral o profilaci nacionální – moravisté – Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS)
 - zároveň absence strany hájící český nacionalismus

- důležitý faktor: národní podoba českého stranického systému – strany v ČSFR nebyly primárně federální, hledaly tedy své voliče buď v ČR, nebo v SR → vznik dvou nespojitých stranických systému
- dle knihy Od Palackého k Babišovi tři fáze českého stranictví: 1990–1998, 1998–2010, 2010–současnost
 - 1992–1996/1998 – extrémní a polarizovaný pluralismus s funkční multipolární logikou, kompetitivními koalicemi
 - 1996–1998 je přechodové období k limitovanému pluralismu
 - 1996/1998–2010/2013 – limitovaný pluralismus, vyvíjející se od semipolarizovaného k umírněnému polarismu; bipolární logika, kompetitivní koalice
 - přechodové období 2010–2013 – eroze bipolarity, příprava na přechod k multipolaritě
 - 2010/2013–současnost – extrémní a polarizovaný pluralismus s multipolární logikou
- čtyři charakteristiky stranického systému: velikost stranického systému, typ stranického systému, úroveň polarizace, formát koaličních vztahů
 - velikost:
 - 1992–1996 – extrémní pluralismus
 - 1996 – začátek konsolidace – snížení počtu stran na šest
 - 1998–2010 – vždy pět stran – limitovaný pluralismus
 - 2010–2013 – přechod
 - 2013–nyní – extrémní pluralismus
 - typ:
 - 1992–1998 polarizovaný pluralismus, poté centrifugální tendence, snížení počtu stran na pět, posílení štěpicí linie socioekonomického střetu
 - 1998–2010/2013 těžko zařadit – nejprve semipolarizovaný pluralismus, poté téměř čistý umírněný pluralismus
 - 2013–nyní – polarizovaný pluralismus
 - forma polarizace:
 - 1992–1998 – bez bipolární logiky, hlavní střet ODS/KSČM
 - 1998–2002 – multipolarita – ČSSD, ODS, Čtyřkoalice
 - 2002–2006 – počátek bipolarity
 - 2006–2013 – klasická bipolarita
 - 2013–nyní – nejasné, kdo by měl být pólem
 - forma koaličních vztahů:
 - nejčastěji minimální vítězné koalice
 - několikrát menšinové vlády (Klaus II, Zeman, Topolánek I, Babiš I, Babiš II)
 - třikrát přechodné vlády (Tošovský, Fischer, Rusnok)
 - 2014–2017 – de facto velká koalice

2. Stranický systém: listopad 1989 - volby 1990

- období renesance stranického pluralismu – obnovování stran, vytváření základů systému
- diskuse o smyslu politického stranictví, institucionalizace a profilace stran
- položeny základy většiny subjektů, které jsou relevantní až dodnes, popř. které dalších 25 let utvářely českou politiku
- tři skupiny stran

- **obnovení identity, ale organizační navázání na předcházející etapu** (doted' pod Národní frontou) – vybudovaná struktura, mají členy, peníze, vlastnictví nemovitostí, novin
 - **KSČ, ČSL, ČSS**
 - KSČ – **defenzivní a defétistická pozice**, až do voleb byla vládní stranou, úbytek členů, vzbuzovala dojem distancování se od minulosti (omluvné dopisy, vyloučení zkompromitovaných členů, zvoleno nové vedení) a snaha o „sociáldemokratizaci“ strany (stalo se v ostatních státech – transformace, po pár letech zpět ve vládě), předsedou L. Adamec, generálním tajemníkem V. Mohorita
 - ČSL – za komunismu ovládnuta kolaboranty s režimem, už před revolucí se tam profiloval **obrodný proud** (např. budoucí předseda Josef Bartončík), ten se pak dostává k moci, snaží se o obnovení strany; **vlastnictví novin Lidová demokracie, existující a jasně definovaný elektorát; těsně před volbami 1990 aféra předsedy Bartončíka (obvinění ze spolupráce s StB – televizní vystoupení Jana Rumla)**, ve volbách jako Křesťanská a demokratická unie (KDU – koalice ČSL a KDS, v té byli exulanti)
 - ČSS – **všechny předpoklady k úspěchu** (snaha reprezentovat voličstvo demokratické levice, jako první pomohla opozici poskytnutím Svobodného slova a budovy Melantrichu, organizační struktura, peníze, nové vedení...), **chyběli ovšem voliči – za 40 let ztratili jasně vymezenou skupinu, kterou by reprezentovali**; zisk necelých tří procent hlasů
- **strany v roce 1989 neexistující, ale při vzniku deklarující na návaznost na dříve existující subjekty**
 - **ČSSD** – obnova už v r. 1989, a to ze tří skupin – **staří členové** (ještě předúnoroví), **emigranti** (exil byl však rozdělen na dvě křídla – blízké SPD a blízké SPÖ), **noví členové**; jako jediným se jim podařilo úspěšně na historii navázat, ale ne hned; po vzniku rozštěpení na dvě křídla (co nejužší spolupráce s OF vs. samostatnost) – **část opravdu kandidovala za OF jako Klub sociální demokracie, část jako samostatná strana**
 - **SPR-RSČ** – snaha názvem vzbudit zdání, že navazuje na agrárníky
- **úplně nové strany**
 - **OF** – vznik 19. 11. 1989; charakteristiky: **nevyjasněná stranická struktura (typické všelidové hnutí odporu proti vládnoucí totalitní straně; každé hnutí má nakonec centrální řídicí strukturu, takže vzniklo sice tzv. Koordinační centrum, ale až do podzimu 1990 neexistoval žádný fungující vztah mezi ním a místními buňkami)**, OF bylo hnutím **sdužujícím zároveň jednotlivce i skupiny (14 různých nových skupin, velmi široké názorové zastoupení)**, úspěch **zarámovat volby jako referendum o odstranění komunistického režimu a sebe prezentace jako volby pro jeho odstranění (zisk 50 % hlasů)**, úspěch volební kampaně („Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny“ – jeden z kořenů českého odporu vůči stranám)
 - **SZ – postmaterialismus**
 - **HSD-SMS** – ve volbách 1990 měli voliči tři hlasy – SL, SN, ČNR/SNR – moravisté si uvědomili, že nemusejí být stejné – **heslo „Dejte alespoň jeden hlas pro Moravu“; předseda Boleslav Bárta (smrt 1991)**

3. Stranický systém: volby 1990 - volby 1996

- **červen 1990–březen 1991 – první vlna strukturování stranického systému – zejm. vývoj v OF, vývoj na pravici**

- jaro 1991–volby 1996 – druhá vlna strukturování stranického systému – strukturování levice, postupná dominance ČSSD na ní
- první vlna strukturování stranické soustavy
 - období vývoje zejm. na pravici
 - ČSL – předsedou zvolen Josef Lux
 - OF – štěpení, debata, co dál s OF, jak zachovat étos, ale být efektivnější
 - štěpení v parlamentu – Meziparlamentní klub demokratické pravice, Liberální klub OF, Klub sociálních demokratů OF
 - říjen 1990 – sjezd, ten měl zvolit prvního předsedu – střet regionů a pražského centra
 - regiony – ministr financí Václav Klaus
 - kandidát centra – Martin Palouš (pozdější velvyslanec v USA)
 - vyhrál Klaus se slibem udělat z OF standardní politickou stranu
 - de facto konec existence OF – jednání o jeho zániku
 - únor 1991 – rozdělení na ODS a OH – OH převzalo étos, drtivou většinu hlavních tváří OF, ODS zase převzala většinu organizační struktury (regionální manažeři OF)
 - duben 1991 – vznik ODS
 - na leviči – živení ČSSD, reformní snahy uvnitř KSČ(M)
 - moravisté ztratili hlavního lídra
 - volby 1992 – dva šoky – absolutní neúspěch OH a dominance ODS (cca třetina hlasů)
 - Klausovo rámování voleb – rozhodujeme o ekonomické transformaci, zavedení kapitalismu
 - koalice ODS s KDS – KDS voličsky nepříliš atraktivní, ale propracovaný program, zajímavé osobnosti
 - KDS vytváří samostatný poslanecký klub, 1996 sloučení většiny strany s ODS
- druhá vlna strukturování stranicko-politického systému
 - zejm. na leviči
 - zánik ČSFR, vznik samostatné ČR, transformace ČNR na PS
 - velké rozdrobení politické scény
 - přejmenování ČSL na KDU-ČSL – 1991 ustavující sjezd subjektu KDU s žádnými jednotlivými členy, jeho jediným kolektivním členem se stala ČSL, o několik měsíců později slučovací sjezd; Luxovi se podařilo přesvědčit veřejnost, že přirozenou pozicí lidovců je pravostředová pozice (1996–1997 se mu zase podařilo přesvědčit, že patří na levý střed)
 - 1993 – vrcholí vnitřní spor v KSČM – výhra neostalínů, v červnu na sjezdu zvolen Grebeníček předsedou; odštěpování různých reformních stran
 - 1992 – 6,5 % pro ČSSD do ČNR, rezignace předsedy Jiřího Horáka, v únoru 1993 Zeman poráží Paroubka a stává se předsedou – končí relativní vstřícnost vůči vládní koalici (provokativní výroky), navíc proměna českého televizního trhu (1994 vzniká TV Nova, ta mění formát televizního zpravodajství – časové vyvážení představitelů vlády a opozice); personální konsolidace ČSSD (ne slučování s jinými stranami, ale „vysávání“ jejich elit)
- po volbách 1990 klíčovým faktorem rozpad OF, postupné vymezování hlavních aktérů stranického systému a jejich vztahů
 - jasné vítězství OF – překonání sporu mezi komunistickou stranou a reformními silami, mohlo se jít dál
- hlavní profilační období let 1991–1992 – posílení socioekonomické konfliktní linie transformace (ostatní štěpení upadala)
 - vytvoření tradiční osy pravice-levice, nastartované rozpadem OF

- už léto 1990 – vytváření dvou proudů v OF
 - první – původní vize OF jako nadstranického subjektu, má umožnit prosazení principu dominance občanské společnosti
 - druhý – role stran nezastupitelná, OF se má ve stranu transformovat
 - gradace sporu – podzim 1990 – stále zřetelnější, že „nepolitická“ vize je marginalizována
 - přelom let 1990 a 1991 – jasné, že OF ve stávající podobě nemůže přežít
 - únor 1991 – rozpad
 - hlavní nástupnické síly: ODS a do jisté míry i ODA za „straníky“, OH za „nepolitickou politiku“ (s jistým příklonem k levicově liberální profilaci)
- rozpad OF neznamenal rozsouzení sporu o podobu politiky, do voleb 1992 nebylo zcela jasno
- volby 1992 – jasný směr budoucímu směřování české politiky
- 1992–1996 – obecně přijímaná vize transformačního úspěchu, ČR jako postkomunistický „premiant“, klasické strany vnímány jako hlavní aktér tohoto vývoje
- konsolidační procesy – první – potvrdila se konsolidace pravicových stran, které se vyprofilovaly už při zániku OF; pravice se měnila nejméně, přibýlo jen Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa (SPR-RSČ – populismus, xenofobní rétorika, vymezování vůči establishmentu, prosazování tvrdého přístupu v bezpečnosti, odpor vůči postmoderním hodnotám; po volbách 1998 vymizela)
- druhý formativní proces – souboj KSČM a ČSSD o dominantní postavení na levici
 - do r. 1993 několik pokusů reformovat KSČM, reformisté však vždy odešli
 - nulový koaliční potenciál komunistů
 - ČSSD – zvolení M. Zemana r. 1993, nastolení kurzu důsledné opozice vůči vládě
 - KSČ(M) dominantní ve volbách 1990 a 1992, poté se trend obrací; ČSSD jako rovnocenný soupeř ODS
- třetí proces – „vyprázdnění středu“ – všechny subjekty snažící se vymezit vůči pravo-levému dělení selhaly – společnost preferovala jasnou ideovou profilaci
- důraz na standardní charakter stranické politiky, nepřiliš akceptovány nepolitická politika, extremismus, nacionalismus

4. Stranický systém: volby 1996 - volby 2002

- volby 1996–volby 2010/volby 2013 – bipolární stranická soutěž (ODS a ČSSD, na ně navázané menší strany)
- volby 1996 – přelom – konec roztržitého období
 - stabilizace poměrů – ve Sněmovně kolem šesti klubů, ve vládách se střídají dvě hlavní strany, ČR dávana jako příklad střední Evropy
 - mizí moravisté, různé malé postkomunistické subjekty (ty nahrazeny ČSSD)
 - překvapení ohledně výsledku ČSSD – 1992 kolem sedmi procent hlasů, 1996 čtyřnásobek, podařilo se jí ohrozit do té doby dominantní stranu (ODS) – rozdíl pouhých tří procentních bodů
 - výsledek stran vládní koalice (ODS, ODA, KDU-ČSL) – souhrnně zhruba o jeden procentní bod více než v minulých volbách – to ve střední Evropě doted' nevídané (nejen obhajoba, ale dokonce posílení) – ovšem vláda počítala s mnohem lepším výsledkem a hlavně propadlo velmi málo hlasů (pod 5% klauzulí – zejm. sjednocující vliv ČSSD), tím mandátové oslabení vlády – 99 poslanců
 - začíná období vlád buď menšinových, nebo s většinou jednoho hlasu

- problém opozice – roztříštěnost – ČSSD, KSČM, SPR-RSČ
 - 1995 – bohumínské usnesení – zákaz spolupráce ČSSD s komunisty i sládkovci
- první možnost prosadit se pro Václava Havla – moderátor debaty, prezentoval se jako ten, kdo vymyslel řešení krize – jakási „opoziční smlouva“ – předsedou PS Zeman a polovina předsedů sněmovních výborů pro ČSSD → poslanci ČSSD při důvěře odejdou ze Sněmovny (ovšem ne závazek, že ČSSD bude celé období tolerovat vládu, jako v roce 1998)
- období emancipace parlamentu
 - až nyní zaplněn „první ligou“ (předchozí sněmovna byla přeměněnou ČNR – ani Klaus nebyl poslancem)
 - menšinovost vlády – vliv předsednictví výborů
 - období „vládnoucího parlamentu“ – vláda může předkládat návrhy zákonů, ale nemá moc velký vliv na to, v jaké podobě je PS schválí (ovšem vláda za ně pak nese politickou zodpovědnost)
 - různé měnící se většiny
 - např. zákon o vyšších územně samosprávných celcích
- komunisté – slabý výsledek, nulový vliv, jejich hlasy nikdo nepotřebuje
- sládkovci – „hvězdná hodina“ – v parlamentu nyní M. Sládek, předseda klubu Jan Vik
 - období vrcholu debat ČR a SRN o deklaraci uzavírající minulost
 - 1997–1998 schvalována Česko-německá deklarace
 - „voda na republikánský mlýn“ – nacionalistická profilace
 - velké demonstrace, nepokoje
 - pokusy o obstrukce – Sládek mluvil dlouhé hodiny, četl např. seznamy léčiv
 - Romové – návrh na připojení Podkarpatské Rusi k ČR leteckým mostem, přesunout tam všechny Romy a pak Podkarpatskou Rus vrátit Ukrajině
 - vrchol na začátku roku 1998, na Sládka dokonce vydán zatykač, ten se zabarikádoval ve své sněmovní kanceláři a byl zatčen
 - kvůli vazbě se nemohl účastnit prezidentské volby ani jako kandidát, ani jako hlasující poslanec; Havel byl zvolen rozdílem jednoho hlasu – kontroverze
 - volby 1998 – ztráta poloviny hlasů, zůstali mimo Sněmovnu (4 %)
 - Zeman – označování republikánů za „zdivočelé sociální demokraty“, přitvrzením rétoriky zřejmě jejich část opravdu přetáhla k ČSSD
- ČSSD – mírné zaskočení svým úspěchem, ale posléze soustavná snaha vyhrát v příštích volbách
 - přitvrzení rétoriky – země je vytunelovaná, rozkradená, „spálená“
 - mluvčí nespokojených voličů, kteří na tranzici trávili
 - velmi dobrá kampaň, první opravdu kontaktní v polistopadové historii – autobus Zemák
 - Klaus byl premiérem, měl méně času; přepravoval se vrtulníkem, rámování jej jako „papaláše“
- Klaus kampaň podcenil – heslo „Dokázali jsme, že to dokážeme“ – voliči nikdy nevolí někoho za zásluhy, chtějí být reprezentováni, vědět, co pro ně strana udělá
- ODS se s novou situací nedokázala vypořádat, byla zvyklá na svou hegemonii
- navíc vzrostlo sebevědomí menších koaličních partnerů; ODS jimi doteď opovrhovala, nebrala je jako rovnocenné partnery
 - ODA a KDU-ČSL si vymohly paritu – dohromady stejný počet křesel jako ODS, ta je teď nemohla přehlasovat
 - začali si hrát na „opozici v koalici“, tlačit vládu do věcí, s nimiž měla ODS problém, nebo když vláda přijala nějaké usnesení, tak se od něj brzy začali distancovat
 - časté TK J. Luxe po TK vlády – vymezování se

- **podzim 1996 – první senátní volby** – strany je braly jako „druhé kolo“ sněmovních voleb – ČSSD chtělo upevnit pozici, ODS je brala jako „šanci na reparát“, ODA a KDU-ČSL postavily společné kandidáty
 - po prvním kole šok – zdálo se, že by Senát mohl být jednobarevný
 - v prvním kole vítězství 4 ODS, 1 KDU-ČSL
 - **do všech druhých kol postoupili kandidáti ODS, jejich vyzyvatelé se rozdrobili**
 - J. Lux – vystoupení po prvním kole, propagace barevného Senátu – proti ODS
 - první určité vykročení ČSSD směrem ke komunistům – podpora kandidátů
 - druhé kolo – určité opakování sněmovních voleb – vítězství ODS, ovšem ne drtivé, na druhém místě ČSSD, pak lidovci
- **lidovci – 1996–1998 úplný obrat – přesvědčení veřejnosti o tom, že může spolupracovat i s levicí, prezentace jako „pantové strany“**
- **1997 – první významná polistopadová recese, vláda reaguje balíčky, škrtý, výměnami ministrů; objevují se skandály spojené s financováním politických stran**
 - v té době strany financovány hlavně ze sponzorských peněz (dnes hlavně od státu)
 - nejasnosti u ODA (ta na to pak odumřela), KDU-ČSL (vrátila část peněz), **ČSSD (1998 – bamberská aféra)**, největší u ODS
 - ODS – „švýcarské konto“, tajný sponzor tenista Milan Šrejber
 - **konec roku 1997 – pád Klausovy vlády** – menší strany vypovídají koaliční smlouvu, **část ODS se štěpí (Jan Ruml, Ivan Pilip)** – Klausovo zarátování jako „sarajevský atentát“
- **vznik vlády Josefa Tošovského**
- Klaus vyzván k opuštění vedení strany, měl se ale konat **sjezd strany v Poděbradech**, rozhodnuto, že bude volebním; Klaus objel celou republiku, získával podporu v místních organizacích – jeho protivníci nic takového neudělali, **Klaus nakonec znovuzvolen 2/3 delegátů**
- **odštěpení Unie svobody**, ta se dostává na špičku preferencí, ODS padá pod deset procent
- volby na jaře 1998
 - mnoho překvapení
 - **vítězství ČSSD, ovšem nijak oslnivé**
 - **druhé místo pro ODS – ztráta jen dvou p. b.**
 - úspěšná volební kampaň
 - komunisté zhruba stejný výsledek jako posledně
 - pro KDU-ČSL zklamání – nestali se hlavní stranou na pravici
 - **obrovské zklamání pro US – 8,5 % – nanejvýš nahradila v politickém systému ODA**
 - sládkovci mimo parlament
 - ODS+KDU-ČSL+US 102 mandátů, ovšem osobní antipatie
 - ČSSD+KSČM 98 mandátů
 - **zdánlivě jediná možnost – ČSSD s podporou lidovců a US – 113 mandátů – kolaps kvůli odporu Jana Rumla (silný antikomunismus)**
 - Zemanova nabídka společné vlády s tím, že Zeman nebude ve vládě a premiérem bude Lux
 - otázka, jestli to myslel vážně, nebo blafoval; každopádně opět odpor US – zřejmě si představovali jakési pokračování poloúřednické vlády
 - **dohoda ODS a ČSSD – podpora vlády po celou dobu, bude platit i po dalších volbách, rozdělí se sněmovní posty, dohoda na změně volebního systému**
- **1998 – reakce – vznik Čtyřkoalice – KDU-ČSL a US (parlamentní) spolu s ODA a Demokratickou unií**
 - **přesvědčivé vítězství v senátních volbách téhož roku**
 - ovšem nakonec pád

- chyběl přesvědčivý lídr – nejdříve jím byl Josef Lux, ten však dostal leukémii a zemřel
 - rozpad postupně na Dvojkoalici – KDU-ČSL a US-DEU, ve volbách 2002 obdobný výsledek, jako v předcházejících volbách samostatně
 - izolace ODS – nikdo s ní nechtěl spolupracovat, vše sázela na Klause, ovšem ve volbách 2002 získala jen 25 % a neměla s kým spolupracovat
 - ČSSD se ve vládě moc nedařilo; zklamala nejradikálnější voliče tím, že k žádné zásadní změně nedošlo (fiasko Čistých rukou apod.)
 - 2000 – Toleranční patent – obsahové body (opoziční smlouva byla spíše procedurální)
 - odchod Zemana, předání strany Špidlovi („nejnižší deficit inteligence“) – změna směřování strany – lidé názorově blízcí Havlovi, Čtyřkoalici
 - spojení utvrzeno během tzv. televizní krize (2000–2001) – vznik nové dlouhodobé spolupráce na české politické scéně
 - volby 2002 – čtyři subjekty (z toho jeden koalici) – žádná velká změna – ČSSD se neznemožnila, ODS mírně ztratila, narostli komunisté
 - otázka složení nové koalice – Zeman (už z Vysočiny) navrhoval spojení s KSČM, Špidla to jakožto levicový antikomunista odmítl, nakonec prosadil nestabilní většinovou koalici ČSSD/KDU-ČSL/US-DEU – 101 mandátů
 - rychlé střídání vlád, i když na stejném koaličním základu
 - odchází Špidla po prohře ve volbách do EP (ani deset procent), Gross po korupční aféře, nakonec Paroubek
 - k největší změně došlo uvnitř ODS – odstoupil Klaus, do čela se dostává ostravský senátor Mirek Topolánek – podařilo se mu obnovit koaliční vztahy na pravici s lidovci a US-DEU, posílil ODS jejím rozkročením (catch-all party)
-
- volby 1996 – konsolidace stranického systému spojená s omezením počtu relevantních politických stran, zdánlivý konec debat o tom, zda jsou strany vhodným nástrojem zprostředkovávání politické vůle
 - po volbách 1996 – začátek eroze důvěry veřejnosti v politické strany
 - série skandálů ohledně neprůhledného financování, personálních problémů (zejm. ODS a ODA)
 - ekonomické potíže v první polovině r. 1997 – rozbití vize bezproblémové transformace
 - vnitrostranické konflikty v ODS a ODA
 - tři důsledky:
 - konec ODA jako relevantní politické strany
 - rozštěpení ODS a vznik Unie svobody (US) usilující o „morálnější“ podobu pravice
 - rozklad pravicové vládní koalice, vznik „polopolitické“ Tošovského vlády, předčasné volby 1998
 - ambivalentní vývoj povahy českého stranického systému a postoje veřejnosti k němu
 - na jednu stranu vysoká míra stability voličské podpory etablovaných stran, na druhé straně už od r. 1999 sílící antistranické tendence české veřejnosti, které však prozatím nevyústily ve výrazné zpochybnění etablovaných vzorců voličských preferencí
 - volby 1998 – minimálně dvě varianty koaliční vlády, ovšem lavírování lidovců a US + personální spory mezi představiteli parlamentních stran → nečekané řešení – „opoziční smlouva“ ODS a ČSSD – potvrzení dominance těchto dvou stran
 - vytvoření stabilní menšinové vlády, zároveň však negativní reakce ostatních stran a části veřejnosti – dohoda vnímána jako politický kartel, neochota politických elit respektovat vůli voličů

- léto 1998 – vznik tzv. Čtyřkoalice – KDU-ČSL, US, ODA, Demokratická unie (DEU) – sebe prezentace jako obhájkyne etických principů v politice, vymezování vůči politickému pragmatismu ODS a ČSSD
- 1991–2001 – série občanských iniciativ (Impuls 99, Děkujeme, odejděte, ČT – věc veřejná) – navazování na vize nepolitické politiky; ovšem vždy pouze krátkodobé, cíle nedosaženy
- opoziční smlouva vydržela až do voleb 2002, Čtyřkoalice neposílila, navíc čelila vnitřním problémům
 - zánik ODA, splynutí US a DEU → do voleb 2002 už jen jako „Koalice“
- ČSSD – krátce před volbami 2002 vypovězení smlouvy, Zeman nahrazen Špidlou – dojem změny, ochoty prosazovat transparentnější politiku

5. Stranický systém: volby 2002- volby 2010

- volby 1996–volby 2010/volby 2013 – bipolární stranická soutěž (ODS a ČSSD, na ně navázané menší strany)
- volby 2002 – čtyři subjekty (z toho jeden koalicí) – žádná velká změna – ČSSD se neznemožnila, ODS mírně ztratila, narostli komunisté
 - otázka složení nové koalice – Zeman (už z Vysočiny) navrhoval spojení s KSČM, Špidla to jakožto levicový antikomunista odmítl, nakonec prosadil nestabilní většinovou koalici ČSSD/KDU-ČSL/US-DEU – 101 mandátů
- rychlé střídání vlád, i když na stejném koaličním základu
 - odchází Špidla po prohře ve volbách do EP (ani deset procent), Gross po korupční aféře, nakonec Paroubek
- k největší změně došlo uvnitř ODS – odstoupil Klaus, do čela se dostává ostravský senátor Mirek Topolánek – podařilo se mu obnovit koaliční vztahy na pravici s lidovci a US-DEU, posílil ODS jejím rozkročením (catch-all party)
- 2002–2006 – turbulentní vývoj v sociální demokracii – zřejmě probíhal i předtím, ale nebyl patrný (minimálně z volebních výsledků – setrvalý růst, zdánlivě stabilní elektorát)
 - 2002 patrně úplně jiní voliči než ve volbách 1998 a 2006, i když podobný procentuální zisk
 - 1998 – nespokojení voliči sládkovců, možná komunistů, zkrátka všech, kteří se cítili zrazeni transformací
 - 2002 – střední třída, často státní zaměstnanci, učitelé – vnímání ČSSD jako „jiné strany“ než Zemanovy, ale jako Špidlovy
 - mnoho voličů poztrácela, přešli i k ODS
 - během čtyř let vystřídala tři předsedy a premiéry – zároveň však udržena nezměněná vládní koalice (přitom křehká většina 101 hlasů, jeden dokonce vyměněn)
 - 2005 – Paroubek se chytá příležitosti, vytáhl ji z 8 % na 32 %, strana mu umožnila prosadit jeho ambice – na vítězství to přesto nestačilo (ODS 35 %)
 - zároveň však strana ne pasivní, spíše „tikající bomba“
 - ČSSD nikdy nebyla klasickou stranou, ale spíše konfederací různých proudů (personálních, ne ideových – špidlovci, grossovci, paroubkovci...) – ne strana, která by agregovala politické zájmy; „výťah k moci“ slibný pro budoucnost – ztráta této přitažlivosti za Sobotkovy vlády, poté, co ji ztratila, ztratila i svůj smysl – nyní už jenom „změř bojůvek“
 - drtivé porážky v krajských a evropských volbách 2004, do jednoho roku ji Paroubek vytáhl skoro až na vrchol
- vývoj v ODS 2002–2006

- Klaus přinucen k rezignaci
- novým předsedou Topolánek – naprosto odlišná osobnost – Klaus reprezentantem „sveřepě liberálního proudu“ v ODS, Topolánek byl člověk bez ideologického zakotvení
- pokus navrátit straně lidskou tvář – strana nejen pro „kšefty“, ale i pro „normální lidi“ (úspěch – 35 % ve volbách 2006)
- obnovení koaličního potenciálu ODS – v době Klausova odchodu žádný možný partner, v době po volbách 2006 už bylo naprosto přirozené, že utvořila koalici s lidovci a SZ
- široké programové rozkročení strany, příslib široké změny, zároveň však strana ztratila tvář, dominance na pravici
- ODS na to však ve výsledku doplatila – za Topolánka ji začali reprezentovat ideově neukotvení lidé (podnikatelé, lobbisté – Rittig apod.), program 2006 byl tak ambiciózní, že byl nespílitelný
- vnitrostranický boj v KDU-ČSL
 - zvítězil Kalousek
 - byla sice vládní stranou, ale v průběhu volebního období se stále více vyhraňovala jako strana opoziční
 - zřejmě jediná strana v dějinách ČR, jejíž předseda nezasedal ve vládě – Kalousek byl předsedou rozpočtového výboru, mohl vzbuzovat dojem, že lidovci ve vládě vlastně nejsou, směřovat stranu k ODS
- u komunistů nic moc zajímavého
 - 2005 předsedou V. Filip
 - sázka na změnu politické strategie – doteď jednoznačně, tvrdě antisystémová, nechtěla se vázat na jiné partnery – s příchodem Filipa a Paroubka KSČM vsadila na spolupráci s ČSSD – legislativní koalice, doufali, že po dalších volbách tento systém bude pokračovat – nestalo se, ztráta strategie až do dob Babiše
- Unie svobody
 - jako ostatní středopravé strany – jedno–dvě volební období, pak se vyčerpá, je nahrazena jinou stranou (SZ – 6 poslanců, 4 ministři haha)
- volby 2006 – velkým překvapením volební pat
 - první vláda – menšinová ODS – bez důvěry
 - druhá vláda – dva přeběhlíci – už důvěra
 - Topolánek ze sebe nikdy nedokázal setřást pověst toho, kdo sestavil vládu za pomoci nějaké špinavé dohody
- KDU-ČSL – v srpnu 2006, když to vypadalo, že by se na tiché koalici mohla domluvit ODS a ČSSD, Kalousek oznámil, že by mohli lidovci tolerovat vládu ČSSD/KSČM
 - více verzí – Kalousek tvrdí, že udělal politické kamikadze, aby zabránil spojení ODS a ČSSD, jiní tvrdí, že opravdu byl ochoten tolerovat
 - vzpoura strany, Čunek předsedou, zdálo se, že Kalousek je z politiky pryč
 - Čunek – „rázný muž“
 - Kalouska zachránil kamarád Topolánek, který ho udělal ministrem financí – neduh provázející nás až do r. 2017 – ministr financí z jiné strany než premiér
 - Topolánek se chtěl asi zbavit Vlastimila Tlustého
- ODS nebyla schopná strávit svůj velký úspěch, proměnit jej
- 2008 – první symptomy politické krize – drtivé vítězství ČSSD v krajských a senátních volbách – vlna nespokojenosti s plněním slibů vlády ODS
 - např. zdravotní reforma – symbolem zůstaly regulační poplatky, jinak z ní moc nezbylo

- ČSSD – slib zrušit regulační poplatky
- SZ se brzy rozštěpila na dva proudy
 - předsedou M. Bursík – „havlistický, pravdoláskařský“ proud, přeměnil stranu z lidí s nálepkou „ekoteroristů“ a potížístů na přijatelnou alternativu pro středopravé voliče, ovšem jen dočasně
- vláda celou dobu ostřelována Paroubkem, opakovaná hlasování o nedůvěře (čtyřikrát nevyšlo, popáté opravdu nedůvěra)
 - 2009 – část SZ, část ODS (V. Tlustý)
- volby 2002 – potvrzena stávající distribuce voličské podpory, udržení bipolárního tendování, Koalice nijak výrazně neposílila – jedinými zásadními důsledky nespokojenosti veřejnosti s opoziční smlouvou pokles volební účasti (58 %) a rekordní výsledek KSČM
- pokles konsensu na fungování demokratických mechanismů
- období 1997–2002: první éra deziluze ze stranického systému – časově omezené, ale vedoucí ke zřetelnému oslabení vnímání stranictví jako adekvátního nástroje zprostředkovávání politických zájmů veřejnosti
 - začíná posilovat fenomén antistranictví – nedůvěra ke stranám obecně (odmítání legitimacy politických stran – 10 % společnosti) i kritika jejich aktuálního fungování (kritika současného chování stran – 30–40 % společnosti)
- tento trend však v prvním desetiletí 21. století nevedl k důraznému odmítání etablovaných stran, ale k přelévání hlasů mezi nimi, naopak posilovány bipolární tendence
- volby 2006 – dvě největší strany společně 67 % hlasů – nejvíce za polistopadovou éru
 - US propadla – po volbách 2002 sice v koalici, ale personální i programová bezradnost
 - pozici „občanského“, „méně politického“ alternativního subjektu přebírá SZ
 - vývoj po volbách nijak nenaznačoval, že by se měla zásadně změnit podoba českého stranictví, a to i přes tradiční neduhy českých koaličních vlád (nestabilní podpora v PS, korupční aféry, spory uvnitř koalice)
- březen 2009 – pád vlády kvůli vnitrokoaličním sporům
- neschopnost politických elit řešit existující problémy, globální ekonomická krize → změna etablovaných vzorců voličské podpory, proměna českého stranického systému

6. Stranický systém: od voleb 2010 do současnosti

- konec starého systému, počátek nové éry
 - definitivní konec bipolární tendence českého stranického systému
 - 2006 – vrchol bipolarity – dvě nejsilnější strany dohromady 3/4 mandátů
 - zásadní rozdrobení pravice
 - do té doby jedna, maximálně dvě strany – najednou několik stran
 - chybný kalkul – Topolánek a Kalousek – chiméra vytvoření „české CDU/CSU“ – dvoustrany vládnoucí jako blok, ovšem v Německu je to na územním principu, u nás by byla na ideovém
 - ODS se stále více prezentovala jako euroskeptická strana, ovšem velké rozpory – euronadšenečtí voliči, euroskeptičtí voliči, otázka Lisabonské smlouvy
 - jakési rozdělení strany na euroskeptickou a proevropskou část, představa, že budou vždy vládnout spolu
 - vznik TOP 09 – přechází tam část KDU-ČSL, část ODS

- cílem vytvoření „eurooptimistické“ pravice
- rozbití představy jedné silné pravicové politické strany, v níž jsou názorové proudy – na české pravici „sektářská mentalita“, že každý sebemenší proud potřebuje svou politickou stranu
 - zároveň odštěpení Svobodných od ODS – anarchokapitalisti, libertariáni
 - Starostové a nezávislí – pragmatické spojení s TOP 09 – regionální infrastruktura, věrohodné osobnosti na lokální úrovni
 - Piráti – část liberálních pravostředových voličů
- levice se nějakou dobu rozdrobení brání, ale ne úplně
 - vytvoření SPOZ – dvě hypotézy důvodu vzniku
 - jen vehíkl pro zvolení Zemana prezidentem
 - snaha oslabit Paroubkovu ČSSD
 - popřípadě třetí – opravdu chtěli vytvořit novou stranu, ale prostě přecenili Zemanovu sílu a nedopadlo to
- nástup Věcí veřejných
 - nejprve regionální strana na Praze 1, před volbami do EP 2009 získala do čela Radka Johna
 - voliči zklamaní z vlád ODS i ČSSD, rétorika přímé demokracie
- ekonomická krize 2008–2009
 - znevěrohodnění rétoriky pravice – „jak to, že děláte schodek, když jste řekli, že žádný nebude?“
 - vyhocení ekonomických problémů Řecka, „řecká cesta“ jakýmsi symbolem
 - Paroubek prezentoval ČSSD jako schopnější alternativu vládnutí, proinvestování se z krize (keynesiánsství), státní dluh není problém („státní dluh se neplatí“) – potom však náhle odstrašující případ Řecka – ano, státní dluh se někdy neplatí, ale může to znamenat obrovské problémy – „živá voda“ pro pravici
- v ODS nespokojenost se stylem vládnutí Mirka Topolánka
 - vnímán spíše jako přítěž pro stranu
 - nešťastné výroky při focení pro časopis Lui – záminka pro odvolání
 - předsedou Nečas – suchý, odměřený, v tu chvíli důvěryhodný
- volby 2010
 - neuspokojivý výsledek pro ČSSD
 - podobné výsledky ODS a TOP 09
 - poprvé se do Sněmovny nedostala KDU-ČSL, její místo částečně zaujala TOP 09
 - KSČM – pouze 11 %, přitom se vždy prezentovala jako kritik kapitalismu, nedokázala zaujmout voliče, kteří nyní byli postiženi jeho selháním
 - alternativa, kterou si nikdo nedokázal představit – vládu nevytvoří ČSSD a KSČM, jak se očekávalo, ale opět středopravá koalice – ODS/TOP 09/VV
- boj o dominantní postavení na pravici – ODS jí chce zůstat, TOP 09 se jí chce stát
- ukázala se nestandardní struktura VV – nejde o opravdovou stranu, ale o prostředek posílení ekonomického vlivu Víta Bárty a jeho bezpečnostní agentury ABL
 - žádné ideové spojení, prazvláštní osobnosti se zvláštními zkušenostmi
- boj uvnitř ČSSD „o Paroubkovo dědictví“
 - Paroubek donucen odstoupit, čekal drtivě vítězství, zřejmě uvěřil zfalšovaným volebním průzkumům (reálně 22 %, čekal přes 30 %)
 - strana místo toho, aby se rychle zkonsolidovala, tak tři čtvrtě roku hledala nového předsedu – plýtvání časem, bylo jasné, že dojde ke střetu mezi sobotkovci a haškovci

- ODS – úpadek, vyklízení politických pozic (už před zásahem na Úřadu vlády 2013)
 - zodpovědnost za to, že vláda špatně komunikovala, divně plnila program
 - absence lídrovství ze strany Petra Nečase
 - komunální volby – v některých obcích ani jeden hlas; krajské volby 2012 – v některých krajích méně než 10 procent – na něco takového nebyla zvyklá
- ODS byla ráda, že se vůbec dožila předčasných voleb 2013
 - ČSSD z toho nedokázala těžit – ještě nižší zisk než ve volbách 2010
 - příležitost pro vznik nových protestních stran – ANO 2011, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
 - zdánlivá dominance TOP 09 na pravici
- volby 2010 – počátek éry, v níž se etabloující subjekty snažící se vymezit proti tradičním stranám a dosavadnímu establishmentu; úvahy, zda může dojít ke změně vnímání politických stran, oslabení tradičních konfliktních linií (s dominancí té socioekonomické)
- do r. 2010 pozorovatelná snaha o konsolidaci stranického systému, podepřená ochotou veřejnosti přidržovat se tradičních vzorců volební podpory a většinově preferovat etablované strany – poté již vzorce zpochybňující tradiční stranictví, založené na jasné ideové profilaci
 - pokles voličské podpory etablovaných stran, snaha najít jejich alternativu
- ztráty všech parlamentních stran, KDU-ČSL a SZ se nedostaly do PS, ODS i ČSSD jen sotva přes 20 %; nejmenší ztráta KSČM
- vznik nových subjektů – různé charaktery – TOP 09 se prezentovala jako klasická strana, VV jako příklad strany s nejasným ideovým ukotvením, populistickými rysy, obviňování tradičních stran z nekompetence, korupce
- vznik vlády ODS a dvou nových stran – symptom volání po změně (ač nedefinované)
- počátek r. 2011 – i VV se už potýká s obviněními z korupce → posléze rozštěpení, odchod většiny z vlády, ta ztratila akceschopnost
- ekonomické problémy (recese, nezaměstnanost), „sterilní“ politika ODS (neschopnost přetavit rétoriku v praxi)
- pokračuje trend hledání „nových stran“ oslabování socioekonomické konfliktní linie
- 2012 – založeno ANO 2011
 - image vystavěna na kritice představitelů etablovaných stran – obviňování z nekompetence, korupce
 - Babiš jako nepolitická alternativa, dokáže řídit stát efektivně „jako firmu“
- rozklad VV a nástup ANO se časově shodují s novou vlnou nárůstu nespokojenosti veřejnosti s politickou situací – více než 75 % (podobné jako r. 1999) – 2012 ještě výše
 - stále více lidí odmítá nejen tradiční politické strany, ale ztrácí i důvěru v politiku jako takovou
 - podpora „nových tváří“ z mimopolitického prostoru, odtažitost k obvyklým mechanismům politické mediace
- silný mandát vlády (118 z 200 poslanců), přesto nenaplněna jasné formulovaná a konzistentní politika
- aféra Nagyová, pád Nečasovy vlády
- volby 2013 – pokračování trendu
 - rozbití bipolárního směřování systému – jen malé ztráty ČSSD, ale propadák ODS (necelých 8 procent)
 - ANO – téměř 20 % – historicky nejúspěšnější protestní subjekt

- téměř 7 % – Úsvit přímé demokracie – vypjatá antiestablishmentová rétorika, „až povinný“ důraz na přímou demokracii přecházející ve výzvy k obcházení parlamentních institucí
- ztráta platnosti dosavadních vnitrosystémových interakcí, zejm. vzorců možných koalic, polarity systému
- doposud – dvě dominantní strany, další dvě strany na extrémech, mezi ODS a ČSSD lidovci, doplněno jedním subjektem různého umístění (od levého středu po konzervativní pravici)
- nově – méně stabilní uspořádání, více sice relevantních, ale relativně slabých subjektů (5–10 % voličů)
 - to by znamenalo méně čitelnou podobu možných koalic – napříč spektrem, založené na pragmatické shodě na neefektivnějším mechanismu vlády (do té doby – střídání pravo- a levostředových koalic koncentrovaných kolem ODS, nebo ČSSD; KSČM ostrakizována)
- druhá polovina období 2013–2017 – posilování trendu – tradiční strany na stabilních výsledcích, ANO posilující
 - konec r. 2016 – 35 %, 2017: 31–34 %
- účast ve vládě pro ANO zároveň znamenalo, že se stalo standardní politickou silou, zároveň si ponechalo antiestablishmentovou rétoriku, sebe prezentace jako jediného funkčního subjektu; ostatní strany neefektivní, vzdálené občanům
- nový Okamurův subjekt – SPD – vypjatě antiestablishmentová, protiimigrační (protiislámská) rétorika
- druhá strana spektra – kritika tradičního stranictví z perspektivy potřeby posílit deliberativní a participativní prvky demokracie → Piráti
- mírné posilování ODS, oslabování ČSSD
- volby 2017 – potvrzení nového systému vývoje – oslabování tradičních stran, „zamlžování“ koaličních vzorců, rostoucí důraz na „přímost“ a „efektivitu“ politiky
 - čtyři výrazné aspekty:
 - jasné vítězství ANO → to se stává dominantní silou českého stranického systému
 - nárůst počtu sněmovních subjektů → stranický systém ČR se blíží sartoriánské atomizované podobě
 - výsledky subjektů s více či méně antiestablishmentovou rétorikou (ANO, SPD, KSČM) – cca 48 % hlasů; přidáme-li i Piráty, pak je podíl voličů odmítajících tradiční strany asi 60 %
 - dramatický propad ČSSD, následující osud ODS pádu z pozice jednoho z pólů bipolárního systému; žádná tradiční strana mimo ODS nepřekročila hranici 10 %
- vývoj průzkumů spokojenosti s politikou – pokles podílu nespokojenosti od voleb 2013, s tím ale nespojen nárůst spokojenosti, ale nárůst ambivalentních postojů (ani spokojeni, ani nespokojeni)
 - jediný skokový nárůst nespokojenosti – květen 2017 – odvolání Babiše z postu ministra financí; do konce roku opět pokles
 - nabízí se vysvětlení, že nástup ANO saturovalo nespokojené voliče, přivedlo je k ambivalentnímu postoji – zatím však nedostatek dat, i když nápadná korelace
- celé období možno charakterizovat jako nástup „antipolitiky“ – konkrétně snaha o depolitizaci politiky, ne o úmysl eliminovat či si přivlastnit politiku (i když po volbách 2017 vzhledem k hnutí ANO těžko říct); ideologická nevyhraněnost, snaha prezentovat se jako antiestablishment, netradiční vnitřní struktury
- veřejnost rozštěpena na dva tábory neshodující se na celkové představě fungování společnosti

7. Občanské fórum

- volební zisky: 1990 cca polovina hlasů, 1992 OH pod 5% hranicí
- hlavní politická síla procesu přechodu k demokracii
- vzniklo 19. listopadu 1989 jako reakce na brutální zásah proti studentům na Národní třídě v Praze 17. listopadu 1989, přední osobou OF se stal Václav Havel
- nevyjasněná organizační struktura – typické všelidové hnutí odporu proti vládnoucí totalitní straně
- ve volbách 1990 pak pod hlavičkou OF kandidovalo celkem 14 subjektů, jejichž politická orientace byla často velmi antagonická, sahala od reformně komunistické Obrody či radikálně levicové Levé alternativy až ke konzervatismu ztělesněném ODA či libertarianismu ztělesněném Transnacionální radikální stranou
- OF se podařilo přesvědčit občany, že volby 1990 nejsou klasickými volbami, ale jakýmsi referendem o odstranění komunistického režimu (v referendu by měly být jen 2 možnosti) – kdo souhlasí s listopadem 89, má v zásadě jedinou volbu, a to OF – 53 % hlasů do Sněmovny lidu
- záhy poté se ovšem naplno projeví hluboké vnitřní rozpory, OF chtělo být původně, v duchu myšlenek Václava Havla, představitelem jakési apolitické politiky, po Václavu Havlovi zdědilo nedůvěru k politickým stranám a konvenčnímu systému parlamentní partitokracie, proti tomu nicméně stálo pragmatické křídlo, které nejenže volalo po vymezení jasného programu, ale rovněž po transformaci ve standardní politickou stranu, to prohlubovalo spory zejména mezi křídlem demokratické pravice (Klaus) a liberálně-idealistickým křídlem (Dienstbier, Pithart) a to i poté, co byl předsedou zvolen Václav Klaus, spory pokračovaly a konečný rozpad nastal v únoru 1991
- pragmatické pravicové křídlo utvořilo novou stranu ODS, která se profilovala jednoznačně pravicově, rovněž odešla konzervativní ODA, která se velmi blížila pojetí ODS, naopak liberálně-idealistické křídlo se postupně přetvořilo v Občanské hnutí (OH), které do velké míry zdědilo charakter OF, pokračovalo v pojetí apolitické politiky a rovněž zahrnovalo velké množství ideologických proudů, vzájemná neschopnost přetvořit se ve stranu standardního typu vedla k volebnímu neúspěchu v roce 1992, kdy se OH nepodařilo ani překročit 5 % klauzuli a stalo se tak mimoparlamentním subjektem, naopak ODS i ODA byly úspěšné po volbách společně zasedly do první Klausovy vlády
- dokument „Co chceme! Programové zásady Občanského fóra“ – listopad 1989 – popisoval sféry, kde byly nejvíce potřeba změny – právo s důrazem na demokratickou a právní povahu čs. Státu, politický systém, zahraniční politika, hospodářství, různé typy vlastnictví, sociální spravedlnost, životní prostředí a kultura
- volební program 1990 „Přijmout odpovědnost za vlastní budoucnost“ – výchozí stav, cíle OF a cesty, které vedou k dosažení
- září 1990 se zformoval Meziparlamentní klub demokratické pravice – cílem bylo prosadit, aby se OF profilovalo jako standardní strana s programem
- říjen 1990 zvolen V. Klaus předsedou – změny – jednou z nich i rozhodnutí, že za součást OF nebudou nadále považovány Levá alternativa a Obroda -> tím byl zahájen proces postupné ideové krystalizace
- prosinec 1990 vznikl Liberální klub Občanského fóra, který se nechtěl vzdát představy volněji strukturovaného hnutí – P. Pithart, J. Dienstbier, M. Zeman,... početně byl ale slabší než MKDP
- blízko k jejich názorům měl Klub sociálních demokratů Občanského fóra ustavený také v prosinci 1990 – vytýkal ostatním odklon napravo a chybějící sociální a ekologický program

- Rozpad začal v lednu 1991 – konal se Sněm Občanského fóra, který rozhodl v transformaci OF v politickou stranu – i když rozhodnutí sněmu bylo přijato, začala se množit individuální vystoupení členů
- V. Klaus později rezignoval na snahu udržet jednotu OF – zasáhl Havel, který definitivně rozhodl o rozdělení OF
- Poslední Sněm OF v únoru 1991 odsouhlasil vše, co bylo předem dohodnuto – nástupnické subjekty Občanská demokratická strana a Občanské hnutí (OH)

8. Komunistická strana Čech a Moravy (po roce 1990)

- předsedové: Jiří Machalík (1990), Jiří Svoboda (1990–1993), Miroslav Grebeníček (1993–2005), Vojtěch Filip (2005–)
- volební zisky: 1990 13 %, 1992 14 %, 1996 10 %, 1998 11 %, 2002 18,5 %, 2006 13 %, 2010 11,2 %, 2013 15 %, 2017 8 %
- 31. 3. 1990 ustavující sjezd KSČM, předsedou Jiří Machalík
- tranzice KSČ(S) na federaci, federální soustava jen koordinační
- říjen 1990 – 1. sjezd KSČM v Olomouci – nový program („olomoucký program“), v něm snaha o příklon k demokratickému socialismu; předsedou Jiří Svoboda
- volby 1992 – koalice Levý blok s Demokratickou levicí ČSFR
- prosinec 1992 – 2. sjezd v Kladně – přijat základní Kladenský program – opět spíše „konzervativnější“
- červen 1993 – 3. sjezd v Prostějově – Grebeníček předsedou
 - počátek r. 1993 – neostalinistická platforma Za socialismus (M. Štěpán); na červnovém sjezdu v Prostějově Štěpán vyloučen, novým předsedou Grebeníček
- cílí na skupiny s nízkým příjmem, ohrožené, důraz na nízkou nezaměstnanost, zabezpečení důchodců a mladých rodin, v zahraniční politice proti Němcům, NATO, pro OBSE
- na stranické scéně izolace
- v Senátu zpravidla slabá pozice
- na komunální a krajské úrovni izolace není tak silná
- v Polsku nebo Maďarsku se strany komunistické přetransformovaly na strany socialistického a sociálnědemokratického typu, u nás ne – ideová proměna je zpochybňována, nezřekli se marxismu-leninismu a kladně hodnotí roky 1948–1989

9. Občanská demokratická strana (po roce 1991 – vývoj, volební zisky, předsedové, hlavní představitelé, vládní participace, programatika)

- předsedové: Klaus (1991–2002), Topolánek (2002–2010), Nečas (2010–2013), Martin Kuba (pověřen řízením; 2013–2014), Fiala (2014–)
- volební zisky: 1992 30 %, 1996 30 %, 1998 28 %, 2002 24,5 %, 2006 35,5 %, 2010 20 %, 2013 8 %, 2017 11 %
- Výrazná poptávka po ustavení standardně strukturované politické strany s pravicovou orientací – vznikla rozdělením OF
- Strana zaregistrována v březnu 1991 – od začátku se těšila velkému parlamentnímu zastoupení
- programové prohlášení „Cesta k prosperitě“

- na to v roce 1992 navázal dokument Svoboda a prosperita, kde již ODS představila plný ucelený program – důraz na individuální zodpovědnost člověka, preference tržního hospodářství
- ODS se zde definuje jako strana konzervativní a pravicová, prosazující pragmatickou a realistickou politiku, základním kamenem je pro ni iniciativní jedinec, a zároveň demokracie a konzervatismus v zájmu zachrany a obnovy tradičních hodnot evropské křesťanské civilizace
- dle komplexního Politického programu z roku 1995 je však konzervatismus zároveň doplněn o liberální prvky zakotvené v klasickém evropském liberalismu
- v roce 1998 tzv. poděbradské artikuly – „nedotknutelné soukromí, levný stát, nezadlužená budoucnost, solidarita zodpovědných“
- „důraz na soukromé vlastnictví, nízké daně, podnikavost, solidaritu zodpovědných, snižování byrokracie, malý a bezpečný stát, ochranu soukromí, individuální zodpovědnost, zdravé veřejné finance a nezadluženou budoucnost“
- ve volbách v roce 1992 zvítězila na všech zákonodárných úrovních, na federální úrovni vytvořila koalici s Hnutím za demokratické Slovensko a premiérem se stal Jan Stráský
- v roce 1996 se ODS sloučila s KDS a ve volbách opět zvítězila, nicméně nedokázala sestavit koaliční většinu, po jednáních byla vytvořena menšinová koalice pravicových stran ODS, ODA a KDU-ČSL tolerována opoziční ČSSD (výměnou za to získal Miloš Zeman post předsedy PS)
- od roku 1996 sílí napětí ve straně, zvláště poté co vystoupil Josef Zieleniec, jenž tvrdil, že strana se musí více rozkročit a neměla by znít jen jedním hlasem
- v roce 1997 aféra s financováním strany a falešnými sponzory – obvinění ODS z finančních machinací, Zieleniec odstoupil z postu ministra zahraničí, Jan Ruml a Ivan Pilip vyzvali Klause k odstoupení – tzv. Sarajevský atentát (jelikož premiér Klaus byl v té chvíli v Sarajevu)
- v reakci na to koalici opustili lidovci a ODA, což vedlo ke Klausově demisi, křídlo odpadlíků pod vedením Rumla a Pilipa pak dalo vzniknout nové straně – Unii svobody (US)
- po předčasných volbách v roce 1998 ODS skončila druhá za ČSSD, unionisté a lidovci však odmítli jít do koalice s ČSSD, mohla tedy vzniknout pravicová koalice, nicméně podmínky nastolené Klausem byly pro US a KDU-ČSL kruté, výsledkem proto bylo uzavření tzv. opoziční smlouvy, na jejímž základě vznikla menšinová jednobarevná vláda ČSSD tolerována ODS (za příslib zisku důležitých politických pozic – též dohoda o pozicích)
- po volbách 2002 byla ODS opět druhá (24 %), nicméně tentokrát byla ustavena středolevá koalice vedená ČSSD
- novým předsedou se stal Mirek Topolánek
- ve volbách v roce 2006 získala strana historicky nejlepší výsledek (35 %) a Topolánek se stal premiérem, vznikla koalice ODS, KDU-ČSL a SZ, vznikla ovšem patová situace, jelikož koalice měla k dispozici pouze 100 mandátů
- na jaře 2009 pak PS této vládě vyjádřila nedůvěru (iniciováno ČSSD a KSČM za pomoci odpadlíků z ODS a SZ), výsledkem pak byla úřednická vláda Jana Fischera
- ve volbách 2010 získala strana již jen 20 %, umístila se sice až druhá za ČSSD, ale mohla sestavit pravicovou koalici s TOP 09 a VV – premiérem se stal po odstoupení Topolánka z předsednické funkce Petr Nečas
- po skandálu Nagygate v souvislosti s premiérem vláda v roce 2013 padla
- ODS prudce klesly preference a v předčasných volbách na podzim 2013 obdržela již jen 7,7 %
- novým předsedou se stal Petr Fiala
- ve volbách 2017 se ODS se ziskem 11,3 % hlasů stala druhou nejsilnější stranou v PS – vládní koalici s ANO ale ODS odmítla jako předvolební slib – ODS se tak stala nejsilnější opoziční stranou

10. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová (po roce 1990 – vývoj, volební zisky, předsedové, hlavní představitelé, vládní participace, programatika)

- předsedové: Josef Bartončík (1989–1990), Josef Lux (1992–1998), Jan Kasal (1998–2001), Cyril Svoboda (2001–2003), Miroslav Kalousek (2003–2006), Jan Kasal (pověřen řízením; 2006), Jiří Čunek (2006–2009), Cyril Svoboda (2009–2010), Michaela Šojdová (pověřena řízením; 2010), Pavel Bělobrádek (2010–2019), Marek Výborný (2019–2020), Marian Jurečka (2020–)
- volební zisky: 1990 9 %, 1992 6 %, 1996 8 %, 1998 9 %, 2002 14 % (v rámci Koalice), 2006 7 %, 2010 4,3 %, 2013 7 %, 2017 6 %
- 1989 v čele strany stanul Josef Bartončík – na zasedání ČSL zdůraznil potřebu návratu ke křesťansko-sociálním kořenům
- 1990 vytvořena společná kandidátka politických subjektů převážně křesťanské orientace – Křesťanská a demokratická unie
- Ve volbách 1990 získali málo hlasů pravděpodobně kvůli Bartončíkově pozitivní lustraci – byl opakovaně vyzýván k rezignaci
- Novým předsedou byl zvolen Josef Lux – krizi ve straně to neukončilo, znamenalo to spíš začátek transformace strany
- Ze strany lidovců docházelo ke snahám o sjednocení s Křesťanskodemokratickou stranou – její předseda to ale vyloučil z důvodu hlubokých rozporů v politické orientaci obou subjektů
- V červenci 1991 lidovci ustanovili Křesťanskou a demokratickou unii a zaregistrovali její značku – to mělo neblahý dopad na vztahy mezi ČSL a KDS – KDS vystoupila z poslaneckého klubu KDU
- Na sjezdu bylo schváleno sloučení KDU a ČSL s tím, že se právním nástupcem KDU stane ČSL bez přerušení své kontinuity – členové KDU se staly členy ČSL a strana se přejmenovala na KDU-ČSL
- Po volbách 1992 se stala členem vládní koalice tvořené ODS-KDS a ODA
- Diskuze byly vždy kolem politického zaměření strany – nejdříve bylo řečeno že je středopravá, později že spíše středolevá – je to pravicová strana, která šla do koalice, s kým se jí to zrovna hodilo
- 1997 se vyhrocoval vztah mezi Luxem a Klausem – to vyvrcholilo po vypuknutí skandálu ohledně financování ODS – řekli, že vystoupí z koalice a podali demisi, Lux upřednostňoval pokračování koalice, ale bez Klause v čele vlády
- V roce 1998 považovali opoziční smlouvu za nepřijatelnou – v návaznosti na to vytvořili s předsedy Unie Svobody, ODA a DEU koaliční smlouvu a vytvořili Čtyřkoalici – Lux onemocněl a vedením strany byl pověřen místopředseda J. Kasal – cílem koalice bylo vítězství v parlamentních volbách
- Kvůli sporům nakonec do dalších voleb kandidovala jen Koalice – KDU-ČSL a US-DEU – zisk koalice byl poměrně nízký
- Po volbách KDU-ČSL usilovala o vytvoření koalice ČSSD a KDU-ČSL a US-DEU
- V roce 2002 byl předsedou zvolen Miroslav Kalousek
- program z roku 1990 stranu vykreslil jako svobodnou, nezávislou, křesťanskou a demokratickou stranu s vlastním ideově politicky vymezeným programem,
- strana vycházela z křesťanského hodnotového systému, na němž je postavena evropská civilizace,
- důraz je kladen na rodinu a podporu její významné společenské role, rovněž se definovala antisocialisticky
- na základě dokumentu z roku 1995 pak její politika spočívá na základech systému křesťanských hodnot evropské civilizace jako úcta k životu, k právu, svoboda, odpovědnost, spravedlnost, solidarita a subsidiarita

11. Česká strana sociálně demokratická (po roce 1990 – vývoj, volební zisky, předsedové, hlavní představitelé, vládní participace, programatika)

- předsedové: Jiří Horák (1990–1993), Miloš Zeman (1993–2001), Vladimír Špidla (2001–2004), Stanislav Gross (2004–2005), B. Sobotka (pověřen řízením; 2005–2006), Jiří Paroubek (2006–2010), B. Sobotka (2010–2017), M. Chovanec (pověřen řízením; 2017–2018), Jan Hamáček (2018–)
- volební zisky: 1990 4 %, 1992 6,5 %, 1996 26,5 %, 1998 32 %, 2002 30 %, 2006 32 %, 2010 22 %, 2013 20,5 %, 2017 7 %
- významnější programové dokumenty až od roku 1995, v roce 1996 dokument zvaný *Lidskost proti sobectví*, který měl střednědobou perspektivu a stal se základem pro budoucí volební a programové dokumenty
- v roce 1997 dokument *Alternativa pro naši zemi*, objevují se zde termíny sociálně-tržní ekonomika či solidarita
- Po neúspěchu ve volbách 1992 se zformovaly 2 proudy – rakovnický proud (J. Paroubek, P. Morávek), kteří prosazovali rychlý posun strany do středu politického spektra, negativně se stavěli vůči přílivu osob s komunistickou minulostí do strany a vůči vládě ODS zastávali politiku konstruktivní (umírněné) opozice – proti nim se vyhranil proud M. Zemana, který byl radikálnější („chtěl jít vládě po krku“), někde mezi nimi byl centristický proud, který byl podporován i exilovým vedením
- 1993 na sjezdu změněn název na Českou stranu sociálně demokratickou a byl zvolen předsedou M. Zeman – prosadil politiku odpovídající jeho razantnímu stylu, centristický a rakovnický proud postupně eliminovány
- Zeman se vyslovil proti spolupráci s KSČM, a nastínil myšlenku spolupráce s menšími opozičními stranami – to vedlo k vytvoření Realistického bloku (Křesťanskosociální unie a Liberálně sociální unie) – 1994 ČSSD vystoupilo – postupně získávali nové členy a rostly jim volební preference
- Tvrdá a vyhraněná vyložene opoziční rétorika a postavení ČSSD získala nové voliče nespokojené s Klausovou vládou
- Zemanovo křídlo mělo hegemonní pozici v ČSSD
- Tzv. bangerská aféra postihla celou stranu – 1998 – uzavření smlouvy s česko-švýcarskými podnikateli, v níž výměnou za peníze poskytnou místa ve státní správě a ovlivnění ekonomického vývoje země po volbách – Zeman to popřel, K. Machovec (místopředseda) to potvrdil – do voleb se to nepodařilo objasnit – text smlouvy byl zfalšován
- 1998 nejlepší volební výsledek, ale stejně nemohli sestavit většinovou vládu – ke spolupráci ochotní lidovci nedokázali přesvědčit US k vyslovení podpory, tak byla uzavřena opoziční smlouva mezi ČSSD a ODS (ta také mluvila o změně volebního zákona) – díky ní mohl menšinový kabinet v čele se Zemanem vládnout v období 1998-2002
- 1998-2002 spousta skandálů – Ivo Svoboda do vězení
- 2002 – ČSSD vypověděla opoziční smlouvu
- Tření vyvstalo před blížící se volbou prezidenta, kdy Špidla nepodpořil Zemana v kandidatuře – dvě křídla (ideologické a pragmatické)
- V. Špidla odstoupil po neúspěchu v eurovolbách, Gross po necelém roce odstoupil kvůli bytové aféře
- v roce 2005 jej tak nahradil Jiří Paroubek, rozdělenou stranu sjednotil a posunul více doleva, čímž získal i některé voliče KSČM, nicméně její postavení komplikovala řada afér

- po volbách 2006 tak strana sice získala historicky nejlepší výsledek, nicméně skončila druhá za ODS a odešla do opozice
- v ní mobilizovala síly tak, aby v roce 2009 s pomocí KSČM a několika přeběhlíky z ODS a SZ svrhla Topolánkovu vládu, předčasné volby však byly posunuty až na květen 2010, kdy ČSSD sice zvítězila, nicméně se ziskem 22 % nedokázala sestavit vládu a musela znovu do opozice
- Jiří Paroubek tak odstoupil a předsedou se stal Bohuslav Sobotka, ten pak stranu dovedl do vítězných voleb v roce 2013, ovšem výsledek byl ještě slabší a vláda mohla být sestavena pouze za přispění ANO
- V roce 2017 vyhrálo volby ANO a společně s ČSSD vytvořilo vládu za tolerance KSČM

12. TOP 09 (po roce 2009 – vývoj, volební zisky, předsedové, hlavní představitelé, vládní participace, programatika)

- předsedové a předsedkyně: K. Schwarzenberg (2009–2015), M. Kalousek (2015–2017), J. Pospíšil (2017–2019), Markéta Pekarová Adamová (2019–)
- volební zisky: 2010 17 %, 2013 12 %, 2017 5 %
- strana vznikla v červnu 2009, oficiálně pak byla na ministerstvu vnitra zaregistrována v listopadu 2009
- jádro jejích členů tvořili zejména odpadlíci z KDU-ČSL (Miroslav Kalousek, Vlasta Parkanová) a ODS (František Laudát)
- v říjnu 2009 pak byla dohodnuta spolupráce se Starosty a nezávislími (STAN)
- na ustavujícím sjezdu v listopadu 2009 byl předsedou zvolen Karel Schwarzenberg, prvním místopředsedou pak Miroslav Kalousek, v předsednictvu ještě zasedli mj. Marek Ženíšek či Jaromír Drábek
- strana sebe označuje jako konzervativní, ve skutečnosti je její profil ovšem spíše liberálně-konzervativní, přičemž liberální prvky jsou zde patrnější než v případě ODS, na rozdíl od ní se zejména kladně staví ke členství v EU
- program 2010 – tvrdá úsporná opatření, zdravotnická reforma, důchodová reforma
- 2013 – vymezovala se vůči ostatním, především proti prezidentu Zemanovi a proti levici, sama sebe pasovala do role ochránce liberálně demokratického systému, Zemana označovala za představitele autoritářských tendencí, které ohrožují kontinuitu polistopadového vývoje
- účastnila se vlády 2010–13

13. ANO (po roce 2013 – vývoj, volební zisky, předsedové, hlavní představitelé, vládní participace, programatika)

- předseda: Andrej Babiš (2012–)
- volební zisky: 2013 18,5 %, 2017 30 %
- navazuje na občanské sdružení Akce nespokojených občanů – Babiš kritizoval stav společnosti a silně kritizoval korupci
- Hnutí se zaměřilo na voliče nespokojené s dosavadními politickými subjekty
- ANO vystavělo svou image na kritice představitelů etablovaných stran, které vinilo z nekompetence a korupce a prezentovalo Babiše jako „nepolitickou“ alternativu, která dokáže řídit stát efektivně „jako firmu“
- Prosazení fungujícího státu a boj s korupcí

- Původní výzvy: chceme funkční a právní stát, spravedlivou a nezádluženou společnost, budoucnost bez korupce, výkonnou veřejnou správu, lepší budoucnost pro naše děti, chceme se podílet na změnách v politice a společnosti
- Deklarovaným cílem je zúčastňovat se voleb na všech úrovních a prosazovat více podpůrné prostředí pro podnikatele a živnostníky, odstranit korupci a politikaření a podpořit růst nezaměstnanosti
- Podle Babiše jde o pravicovou stranu se sociálním cítěním
- V únoru 2019 strana definována jako catch all party – z hlediska stranického je ANO 2011 řazeno mezi strany typu firmy
- Do voleb 2017 šli s programem – růst ekonomiky, omezení předražených státních zakázek, rychlá výstavba dálnic, efektivní a transparentně fungující zdravotnictví a funkční justice
- V listopadu 2013 začali zástupci hnutí ANO jednat o společné vládě s ČSSD a KDU-ČSL – usilovali o zisk ministerstev financí, vnitra a pro místní rozvoj, trvali také na postu místopředsedy sněmovny atd.
- 2014 byla podepsána koaliční smlouva – ANO získalo 6 resortů

14. Další parlamentní strany: Občanské hnutí (1991-1992); Občanská demokratická aliance (1990-1998); Unie svobody (-Demokratická unie) (1998-2006); Strana zelených (1990-2010); Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa (1990-1998); tzv. moravistický proud české politiky (1990-1996); Věci veřejné (2009-2013); STAN (od 2010), Úsvit, resp. SPD (od 2013), Piráti (od 2017). U všech zmíněných stran ve zkratce vývoj, volební zisky, předsedové, hlavní představitelé, vládní participace, programatika

- OH – 1992 pod pěti procenty
 - hnutí vzniklo v dubnu 1991 vydělením z OF, bylo chápáno jako jedním z jeho nástupců, představitelé byli chápáni jako protagonisté tzv. apolitické politiky, tedy směru, který zastával Václav Havel
 - členy předsednictva byli například Jiří Dienstbier (předseda), Petr Pithart či Pavel Rychetský
 - ještě v dubnu 1991 vznikl dokument Strategie Občanského hnutí, který hodnotil dosavadní polistopadový vývoj a nastolil výčet možných cest, jak v reformách pokračovat, výčet alternativ však byl veliký a strana dlouhodobě nedokázala vymezit jeden jasný směr, na němž by se shodla, to byl obecně jeden ze základních rysů politiky OH, což se podepsalo na neschopnosti stát se vedoucí politickou silou
 - OH se definovalo jako liberální, občanské a sociální politické hnutí odmítající dělení na pravici a levici a vyjadřující záměr hrát roli sjednocujícího politického středu, to bylo do velké míry dáno ideovou nekonzistentností a velkou názorovou různorodostí uvnitř strany
- ODA – 1992 zisk 6 %, 1996 8 %
 - Jan Kalvoda, Michael Žantovský, Daniel Kroupa; Oldřich Kužílek, Vlasta Parkanová, Michal Prokop, Karel Schwarzenberg
 - menší pravicová politická strana, orientována liberálně-konzervativně, hrála však roli určitého protipólu vůči pragmatické ODS, kdy ODA tvořili spíše idealisté – nezřídka tak ODA byla označována jako „ODS s lidskou tvář“
 - ve volbách 1992 se nedostala ani do jedné z komor Federálního shromáždění, získala 14 mandátů v České národní radě a zasedla v pravicové koalici tvořící Klausovu první vládu (s ODS, KDS a lidovci)

- po volbách v roce 1996 získala 13 mandátů, stala se nejmenší stranou v PS, opět zasedla v Klausově vládě, někteří členové ODA ještě zasedli v Tošovského úřednické vládě, nicméně po volbách 1998 ODA zastoupení v PS ztratila
- po roce 1998 utvořila tzv. Čtyřkoalici, v níž zasedla společně s KDU-ČSL, US a DEU, jejím cílem bylo vytvořit silnou opozici vůči opoziční smlouvě, seskupení stran mělo původně poměrně vysoké preference, nicméně po vzájemných neshodách tyto preference upadaly
- v roce 2002 pak byli členové ODA v důsledku nejasností s financováním jejich strany z kandidátky vyškrtnutí a do voleb kandidovala pouze Koalice tvořená KDU-ČSL a US-DEU, následující vývoj již pro ODA znamenal pouhé přežívání a v roce 2007 strana nakonec zanikla
- US(-DEU) – 1998 zisk 8,5 %, 2002 14 % (v rámci Koalice)
 - Jan Ruml, Hana Marvanová, Ivan Pilip
 - strana vznikla v lednu 1998 po skandálu s financováním ODS na podzim 1997
 - základem jejich členů byli odpadlíci z ODS, především Jan Ruml a Ivan Pilip
 - během vlády opoziční smlouvy vstoupila US do Čtyřkoalice s KDU-ČSL, ODA a DEU, toto uskupení se definovalo jako jediná skutečná demokratická opozice proti opoziční smlouvě, později se US spojila s DEU, čímž vznikla US-DEU a Trojkoalice
 - spory v koalici pak přetrvávaly, čímž jejich kandidátka postupně ztrácela voličské preference, po vyškrtnutí ODA z kandidátky pak US-DEU a KDU-ČSL společně kandidovaly pouze jako Koalice
 - po volbách 2002 a poté, co strana usedla v koalici s ČSSD, začaly preference strany hluboce klesat, to se ještě více projevilo poté, co se předsedou ČSSD v roce 2004 stal Jiří Paroubek, který začal koketovat s KSČM – US-DEU tak postupně ztratila kredibilitu, straně již nepomohla ani obměna vedení a nástup mladého neokoukaného Pavla Němce
 - 2011 formální zánik
- SZ – 1992 zisk 6,5% (v rámci LSU – Liberálně sociální unie), 2006 6 %
 - Jakub Patočka, Jan Beránek
 - Martin Bursík, Ondřej Liška, Matěj Stropnický
 - nyní spolupředsednictví: Michal Berg a Magdalena Davis
 - vznikla v prosinci 1989; přestože její původní voličské preference byly poměrně velmi vysoké (až 10 %), což vycházelo do jisté míry i z ekologického charakteru Sametové revoluce a dědictví špatného stavu životního prostředí z doby komunistického režimu, nakonec ve volbách 1990 nezískala dostatečné množství hlasů, aby překročila volební klauzuli 5 %
 - v roce 1992 kandidovala na společné kandidátce s některými dalšími stranami jako Liberálně-sociální unie (LSU), díky čemuž získala parlamentní zastoupení ve Federálním shromáždění i České národní radě
 - v roce 1996 pak SZ nekandidovala, čímž o parlamentní zastoupení přišla
 - znovu se voleb účastnila v letech 1998 i 2002, kdy již kandidovala samostatně, nicméně její výsledky byly marginální, dlouhodobým problémem byl i její vztah s ekologickými organizacemi, který byl spíše vlažný a většina ekologických aktivistů vstupovala do jiných stran
 - teprve v roce 2002 vyhlásil jeden z předních členů, Jakub Patočka, akci později známou jako tmavozelená výzva, na základě čehož došlo k hromadnému vstupu ekologických a občanských aktivistů, cílem bylo přehlasovat původní tzv. starozelené a změnit tak politický kurz strany, to se do jisté míry podařilo, jelikož na základě akce se počet členů strany ztrojnásobil

- tzv. Beránkovo a Patočkov křídlo bylo známo poměrně silným radikalismem, vizí ekologické demokracie či nedemokracie – proti tomuto křídlu, jemuž byly vyčítány autoritářské sklony, vznikla postupně **vnitrostranická opozice vedená Martinem Bursíkem**, kterému se podařilo dosavadní vedení přehlasovat
- **v roce 2005 tak byl Bursík zvolen předsedou strany a ten radikálně změnil kurz, stranu posunul doprava**, sblížil ji se středovými hnutími a přestal tolik kritizovat ODS – SZ do jisté míry zaujala vyklizené pozice po stranách typu US-DEU, díky čemuž v roce 2006 získala 6,3 % a dostala se do PS (i když původní průzkumy předpovídaly 10-11 %, v Praze dokonce 17 %)
- **po následném vstupu do vlády po boku ODS a lidovců ve straně vznikly dvě křídla – liberální zelení (v čele s Martinem Bursíkem, částečně Ondřejem Liškou), kteří spolupráci s ODS podporovali a proti nim levicoví zelení (mj. Martin Stropnický), jež spojení s pravicovou stranou ostře kritizovali, to vedlo k tzv. dvojkolejnosti SZ, ta byla značně rozhádaná a nečitelná, kvůli čemuž ztrácela preference**
- **výsledkem sporů bylo v červenci 2009 odstoupení Martina Bursíka, předsedou se následně stal Ondřej Liška**, ve volbách v roce 2010 pak SZ ztratila velké množství hlasů, v důsledku čehož o zastoupení v PS opět přišla (udržela se v Senátu)
- **SPR-RSČ – 1992 zisk 6 %, 1996 8 %, 1998 4 %**
 - **Miroslav Sládek, Jan Vík**
 - vznikla již v listopadu 1989, první sjezd se konal v únoru 1990
 - zpočátku se zdálo, že strana bude navazovat na **prvorepublikové agrárníky** (vzhledem ke svému názvu), stejně tak byla proklamována ideová spřízněnost s **americkou Republikánskou stranou**
 - postupně se stále více projevoval její **krajně pravicový, populistický a nacionalistický charakter**
- **moravisté – 1990 zisk 10 %, 1992 zisk 6 %**
 - **Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko**
 - **Boleslav Bárta, Jan Kryčer**
 - pragocentrismus byl chápán za jeden ze znaků totality, cílem hnutí nebylo vytvořit samostatný moravský stát, **nýbrž navrhnout pro Československo spolkové uspořádání** (např. po vzoru Německa)
 - tyto návrhy tehdy ještě Federální shromáždění a OF odmítly, mimo to existovaly dokonce návrhy na přejmenování ČR na Českomoravskou republiku
 - později se projevilo i radikálnější křídlo, které se plně vymezovalo vůči českému národu a žádalo vznik etablování moravského národního povědomí
 - **nyní např. Moravané, Moravské zemské hnutí**
- **VV – 2010 zisk 11 %**
 - **Radek John, Vít Bárta; Josef Dobeš, Karolína Peake**
 - VV vznikly v roce 2001, zaregistrovány byly v roce 2002
 - **zpočátku se soustředily pouze na komunální úroveň, do širšího povědomí vstoupily teprve v roce 2009**, kdy zahájily kampaň do nadcházející voleb do PS v roce 2010, v nich VV získaly přes 11 %, což znamenalo výrazný úspěch
 - díky tomu zasedla společně s ODS a TOP 09 v Nečasově vládě
 - postupně preference VV klesaly, což bylo dáno nejen celkovou nepopularitou vlády, ale i aférami uvnitř strany, například korupční kauzy spojené s osobou Víta Bárty, který se ukázal jako skutečný lídr strany (Radek John byl spíše loutkou)

- po sérii kauz odešlo několik poslanců VV v čele s Karolínou Peake ze strany a založili novou platformu Liberální demokraté (LIDEM), která zasedla po boku ODS a TOP 09 ve stále ještě úřadující Nečasově vládě, naopak VV odešly do opozice a svou politiku stavěly převážně na četných výpadech vůči politice vlády, v níž přitom doposud samy zasedaly
- před volbami 2013 byla strana zcela zdiskreditována, někteří členové VV kandidovali za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, čímž se znovu dostali do parlamentu, strana jako taková však byla zcela marginalizována, stejný osud potkal i LIDEM
- programatika strany byla postavena na prosazování prvků přímé demokracie, mj. přímé volby prezidenta
- Úsvit/SPD – 2013 zisk 7 %, 2017 10,5 %
 - Tomio Okamura, Radim Fiala, Miloslav Rozner
 - odpor k nelegální imigraci a islámu, požadavek přímé demokracie ve formě odvolatelnosti politiků a soudců a referenda o důležitých otázkách – často populistické, radikální, nacionalistické či autoritářské
 - vznik po pro Okamuru neúspěšných prezidentských volbách r. 2013
 - 2015 – odchod Okamury a Fialy z Úsvitu, vznik SPD
- Piráti – 2017 zisk 11 %
 - předsedové: Kamil Horký (2009), Ivan Bartoš (2009–2014), Lukáš Černohorský (2014–2016), Ivan Bartoš (2016–)
 - Mikuláš Ferjenčík, Olga Richterová, Vojtěch Píkal, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
 - odmítají pravolevé zařazení
 - Zaměřují se na politickou transparentnost, osobní odpovědnost politiků, boj proti korupci, e-Government, podporu malých a středních podniků, předcházení daňovým únikům a odlivu kapitálu z Česka, důraz na právní stát
 - Proevropská strana usilující o řešení demokratického deficitu v EU a prosazením principu subsidiarity, o aktivní zapojení Česka v evropském rozhodování
 - Usilují také o ochranu životního prostředí
 - post primátora hl. města Prahy – Zdeněk Hřib
- STAN – 2017 zisk 5 %
 - předsedové: Josef Zicha (?–?), Petr Gazdík (2009–2014), Martin Půta (2014–2016), Petr Gazdík (2016–2019), Vít Rakušan (2019–); volebním lídrem 2017 Jan Farský
 - 2009 vzniklo transformací z hnutí Nezávislí starostové pro kraj (Zlínský)
 - V roce 2009 byla uzavřena dohoda s TOP 09 na všech úrovních politiky – 2013 byla dohoda omezena jen na parlamentní úroveň
 - V roce 2017 poprvé kandidovali samostatně do PS a získali 6 mandátů
 - neúspěch při vyjednávání koalice s lidovci
 - Odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví – hnutí podporuje princip subsidiarity, celková decentralizace moci, omezení byrokracie, potírání korupce a zneužívání moci, podporuje evropskou integraci, kvalitní vzdělávací systém a investice do vědy
 - Tržní principy s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví